ओरियाना लेजर मेंबरशिप करार (Orianaa Leisure Membership Agreement)

> ***महत्त्वाचे:*** *हे रिसॉर्ट्स, वेलनेस, शाकाहारी डायनिंग, मनोरंजन व कार्यक्रम यांमधील निवडक अनुभवांसाठीचे दीर्घकालीन लाइफस्टाइल सदस्यत्व आहे — ही मालमत्तेची विक्री नाही आणि कोणतेही गुंतवणूक उत्पादनही नाही. कृपया सही करण्यापूर्वी हा करार काळजीपूर्वक वाचा.*

अनुक्रमणिका

1. व्याख्या व अर्थ लावणे
2. पक्षकार, पार्श्वभूमी व कार्यक्रमाचा आढावा
3. सदस्यत्व कालावधी व सर्वसाधारण रचना
4. सदस्यत्व टियर व लाभ — सविस्तर तपशील
5. शुल्क, AMC व आर्थिक रचना
6. पॉइंट्स प्रणाली — सविस्तर नियम
7. रिसॉर्ट व इव्हेंट बुकिंग — दर, अनामत रक्कम व रद्दीकरण
8. सुट्टी, वेलनेस व अनुभवाधारित लाभ
9. हाऊस रूल्स व कार्यप्रणाली मार्गदर्शक तत्त्वे
10. 25-वर्षीय कालावधीतील हक्क व जबाबदाऱ्या
11. ओरियाना समूहातील आंतर-कंपनी संबंध
12. दायित्व, अस्वीकरण व अपरिहार्य परिस्थिती
13. सदस्यत्व हस्तांतरण, नामनिर्देशन व वारसाहक्क
14. निलंबन, समाप्ती व बाहेर पडणे
15. डेटा संरक्षण व गोपनीयता
16. प्रशासन, दुरुस्त्या व वाद निवारण
17. सूचना व संपर्क
18. संकीर्ण
19. संपूर्ण करार व अर्थ लावणे
20. परिशिष्टांची यादी
21. निष्पादन

1. व्याख्या व अर्थ लावणे

हे कलम 1 या करारात वापरलेल्या काही विशिष्ट (कॅपिटलाइझ्ड) संज्ञांचा अर्थ निश्चित करते. या करारात इतरत्र व्याख्या केलेल्या संज्ञा (ज्यामध्ये प्रस्तावना, सदस्यत्व अर्ज, टियर चार्ट व पॉइंट्स शेडचूल यांचा समावेश आहे) त्यांना पहिल्यांदा वापरताना दिलेला अर्थच धारण करतील, आणि तोच अर्थ प्रत्येक वेळी लागू होईल, जोपर्यंत संदर्भावरून अन्यथा आवश्यक ठरत नाही.

1.1 व्याख्या केलेल्या संज्ञा

- **"करार" (Agreement)** म्हणजे हा ओरियाना लेजर मेंबरशिप करार, ज्यात त्याच्या प्रस्तावना व सर्व परिशिष्टे समाविष्ट आहेत, आणि जो कलम 14 नुसार वेळोवेळी दुरुस्त केला जातो.
- **"AMC"** म्हणजे सदस्यत्वाच्या संदर्भात देय असलेले वार्षिक देखभाल शुल्क, जसे कलम 5 मध्ये वर्णन केले आहे.
- **"ब्लॅकआउट तारखा" (Blackout Dates)** म्हणजे ओरियानाकडून वेळोवेळी निश्चित केल्या जाणाऱ्या व ॲप, पोर्टल किंवा नोंदणीकृत संपर्क माध्यमांद्वारे कळवल्या जाणाऱ्या तारखा, ज्या दिवशी काही लाभ, रिडेम्पशन किंवा बुकिंग निर्बंधित अथवा अनुपलब्ध असतात.
- **"प्रभावी दिनांक" (Effective Date)** म्हणजे वेलकम लेटर किंवा मेंबरशिप सर्टिफिकेटमध्ये नोंदवलेला सदस्यत्व सक्रियतेचा दिनांक.
- **"गेस्ट कार्ड" (Guest Card)** म्हणजे नामनिर्देशित व्यक्तीस दिलेले कार्ड किंवा डिजिटल क्रेडेन्शियल, जे त्यास निर्दिष्ट लाभांचा मर्यादित व सदस्याच्या सोबतीशिवाय वापर करण्याची परवानगी देते, जसे कलम 9 मध्ये वर्णन केले आहे.

- **"मेंबर नेटवर्क" (Member Network)** म्हणजे केवळ सदस्यांसाठीचे नेटवर्क, फोरम व एंगेजमेंट प्लॅटफॉर्म, ज्याचे संचालन Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. करते.
- **"सदस्यत्व वर्ष" (Membership Year)** म्हणजे प्रभावी दिनांकापासून सुरू होणारा बारा (12) महिन्यांचा प्रत्येक क्रमवार कालावधी, अथवा वेलकम लेटरमध्ये कळवलेले असे अन्य वार्षिक चक्र.
- **"नामनिर्देशित व्यक्ती" (Nominee)** म्हणजे ओरियानाने विहित केलेल्या पद्धतीने सदस्याकडून औपचारिकरीत्या नोंदवलेली व्यक्ती, जी निर्धारित सदस्यत्व लाभ वापरण्यास अधिकृत आहे, ज्यात कलम 16 (हस्तांतरण, नामनिर्देशन व वारसाहक्क) अंतर्गतचाही समावेश आहे.
- **"पॉइंट्स" (Points)** किंवा **"जॉइनिंग पॉइंट्स" (Joining Points)** म्हणजे सक्रियतेच्या वेळी सदस्यास दिलेले काल्पनिक (notional) पॉइंट्स, जे कलम 6 नुसार रिडीम करता येतात.
- **"ओरियाना" (Orianaa)**, **"आम्ही"**, **"आम्हाला"** व **"आमचे"** याचा अर्थ, संदर्भानुसार, मेंबरशिप एन्टिटी आणि एकत्रितपणे ओरियाना समूह असा होतो.
- **"टियर" (Tier)** म्हणजे सदस्यास दिलेली विशिष्ट सदस्यत्व श्रेणी (Founder Legacy, Platinum Crest, Imperial Signature, Presidential Elite, Chairman's Privilege, Founder Circle, Corporate Membership किंवा Privileged Membership), जशी मेंबरशिप सर्टिफिकेटमध्ये नोंदवली आहे.
- **"वेलकम लेटर" (Welcome Letter)** म्हणजे ओरियानाकडून दिलेले पत्र किंवा डिजिटल संदेश, जो सदस्यत्वाची सक्रियता, प्रभावी दिनांक, टियर व प्लॅनचा प्रकार यांची पुष्टी करतो.

1.2 अर्थ लावण्याचे नियम

- कलमे व परिशिष्टे यांचे संदर्भ, अन्यथा नमूद केले नसल्यास, याच कराराच्या कलमांशी व परिशिष्टांशी संबंधित आहेत.
- शीर्षके केवळ सोयीसाठी आहेत आणि ती अर्थ लावण्यावर परिणाम करत नाहीत.
- एकवचनी शब्दांत अनेकवचन व अनेकवचनी शब्दांत एकवचन समाविष्ट आहे; तसेच लिंगदर्शक शब्दांत सर्व लिंगे समाविष्ट आहेत.
- कोणत्याही कायद्याच्या संदर्भात तो कायदा, त्यातील वेळोवेळी झालेल्या दुरुस्त्या, पुनःअधिनियमन अथवा प्रतिस्थापनासह समाविष्ट आहे, तसेच त्याअंतर्गत जारी केलेले नियम, विनियम व अधिसूचना यांचाही समावेश होतो.
- जिथे हा करार ओरियानाकडून स्वेच्छाधिकाराच्या वापराचा उल्लेख करतो, तिथे तो स्वेच्छाधिकार वाजवीपणे, सद्भावनेने व लागू ग्राहक-संरक्षण कायद्याशी सुसंगत रीतीने वापरला जाईल.

2. पक्षकार, पार्श्वभूमी व कार्यक्रमाचा आढावा

2.1 पक्षकार

हा ओरियाना लेजर मेंबरशिप करार (**"करार"**) खालील पक्षांदरम्यान करण्यात आला आहे:

- **Orianaa Hospitality & Lifestyle Pvt. Ltd.** (अंतिम कायदेशीर नावाची पुष्टी सदस्यत्व अर्जात केली जाईल), जी Dreamnest Infra Pvt. Ltd. तसेच अन्य निर्दिष्ट समूह कंपन्या — ज्यात **Orianaa Leisure Resorts Pvt. Ltd.**, **Orianaa Foods & Beverages Pvt. Ltd.**, **Orianaa Entertainment Pvt. Ltd.**, **Orianaa Wellness Pvt. Ltd.** व **Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd.** यांचा समावेश आहे (एकत्रितपणे **"ओरियाना समूह"**, व प्रत्येक स्वतंत्रपणे **"ओरियाना समूह कंपनी"**) — यांच्या सहकार्याने कार्य करते, आणि या कंपन्या या एकात्मिक इकोसिस्टमच्या वेगवेगळ्या भागांची मालकी, संचालन अथवा व्यवस्थापन करतात.
- ती व्यक्ती अथवा संस्था जिचा तपशील सहीबद्ध सदस्यत्व अर्जात नोंदवला आहे (**"सदस्य"**, **"आपण"**, **"आपले"**).

2.2 पार्श्वभूमी व औचित्य

ओरियानाने एक एकात्मिक आतिथ्य, वेलनेस व लाइफस्टाइल इकोसिस्टम विकसित केली आहे, जिचा उद्देश सदस्यांना एकवेळच्या व्यवहाराऐवजी अनेक दशकांच्या कालावधीत निवडक अनुभवांपर्यंत नियमित व सुसंरचित प्रवेश देणे हा आहे. हा करार अशा प्रवेशाच्या अटी नोंदवतो. भारतीय ग्राहक मंच व न्यायालयांनी सदस्यत्व, टाइमशेअर व क्लब कार्यक्रमांकडे ऐतिहासिकदृष्ट्या कशा दृष्टिकोनातून पाहिले आहे, हे लक्षात घेऊन याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, आणि तो त्याच न्यायशास्त्राशी सुसंगत रीतीने वाचला व लागू केला जाणे अपेक्षित आहे — ज्यात प्रकटीकरण, अटींची न्याय्यता व कसुरीच्या परिणामांचे प्रमाणबद्धत्व यांचा समावेश आहे.

संभाव्य सदस्यांना सुचवण्यात येते की त्यांनी सदस्यत्व अर्जावर सही करण्यापूर्वी हा करार टियर चार्ट व पॉइंट्स शेडयूलसह वाचावा, आणि निष्पादनापूर्वी आपल्या ओरियाना रिलेशनशिप संपर्काकडे कोणतीही शंका विचारावी. या कलम 2.2 मुळे या कराराच्या अंमलबजावणीयोग्य कलमांत स्पष्टपणे नमूद केलेल्या जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणतीही अन्य जबाबदारी निर्माण होत नाही.

2.3 कार्यक्रमाचे स्वरूप

ओरियाना लेजर मेंबरशिप (**"सदस्यत्व"**) हा **25-वर्षीय लाइफस्टाइल व लेजर हक्क** आहे. तो भारतातील ओरियाना-ब्रँडेड रिसॉर्ट्स, वेलनेस केंद्रे, शाकाहारी डायनिंग आउटलेट्स, मनोरंजन स्थळे व काही तृतीय-पक्ष भागीदार सुविधांच्या संदर्भात निर्धारित वापर-हक्क, लाभ व सवलती देतो, जे वैयक्तिक, कौटुंबिक व आमंत्रित पाहुण्यांच्या वापरासाठी आहेत.

हे सदस्यत्व खालीलपैकी काहीही **नाही**:

- स्थावर मालमत्ता, कोणतीही खोली, आठवडा, व्हिला, प्लॉट अथवा फ्लॅट यामधील कोणताही मालकी अथवा भाडेपट्टा हक्क; अथवा
- आर्थिक परताव्याचे आश्वासन देणारी कोणतीही ठेव अथवा गुंतवणूक.

हे एक सेवा-आधारित सदस्यत्व आहे, जे कायदेशीर स्वरूपात अशा आतिथ्य व क्लब कार्यक्रमांसारखे आहे ज्यांचा विचार ग्राहक निर्णयांमध्ये करण्यात आला, जिथे सदस्यत्व शुल्क हे ठेव न मानता सातत्यपूर्ण सेवांच्या उपलब्धतेसाठीचे नापरतावा प्रवेश-प्रदान मानले गेले, आणि जे अन्याय्य अथवा एकतर्फी अटींसाठी ग्राहक कायद्याच्या छाननीच्या अधीन राहिले.

2.4 एकात्मिक इकोसिस्टम

हे सदस्यत्व ओरियानाच्या एकात्मिक आतिथ्य, वेलनेस व लाइफस्टाइल इकोसिस्टममध्ये कार्यरत असते, जी खालील गोष्टींच्या एकत्रीकरणासाठी तयार करण्यात आली आहे:

- ओरियाना रिसॉर्ट्स व संलग्न मालमत्तांमधील सुट्टीतील वास्तव्य;
- Orianaa Foods & Beverages Pvt. Ltd. द्वारे चालवले जाणारे शुद्ध शाकाहारी डायनिंग व F&B कॉन्सेप्ट्स;
- Orianaa Wellness Pvt. Ltd. द्वारे व्यवस्थापित वेलनेस, निसर्गोपचार, स्पा व फिटनेस सेवा;
- ओरियाना लेजर डेस्टिनेशन्सवर आयोजित विवाह, बँक्वेट व सोहळे;
- Orianaa Entertainment Pvt. Ltd. द्वारे निवडलेले मनोरंजन व कार्यक्रम;
- Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. द्वारे चालवले जाणारे केवळ सदस्यांसाठीचे नेटवर्क व फोरम.

त्यामुळे विशिष्ट सेवांसाठी आपल्या इनव्हॉइस व करारांवर वेगवेगळ्या ओरियाना समूह कंपन्यांची नावे येऊ शकतात, परंतु आपले सदस्यत्व संबंध व मुख्य लाभ हे आपल्या वेलकम लेटर व मेंबरशिप सर्टिफिकेटमध्ये नमूद केलेल्या मेंबरशिप एन्टिटीकडूनच केंद्रीयरीत्या प्रशासित केले जातील.

2.5 सदस्यत्व कराराची कागदपत्रे

खालील कागदपत्रे मिळून आपला **सदस्यत्व करार (Membership Contract)** तयार होतो:

- हा करार;
- आपला सहीबद्ध सदस्यत्व अर्ज व त्यास जोडलेली कोणतीही जोडपत्रे;
- **टियर तुलना परिशिष्ट** (**"टियर चार्ट"**), जे आठही सदस्यत्व टियर, त्यांचे स्थान, लाभांची श्रेणीबद्धता व काही वापर-मर्यादा यांचा सारांश देते;
- **मेंबरशिप टियर व पॉइंट्स शेडयूल** (**"पॉइंट्स शेडयूल"**), ज्यात जॉइनिंग फी, जॉइनिंग पॉइंट्स, वार्षिक देखभाल शुल्क व निवडक प्लॅन-प्रकार नियम निश्चित केले आहेत;
- प्रत्येक रिसॉर्ट वास्तव्य, वेलनेस बुकिंग, विवाह अथवा कार्यक्रमाच्या वेळी दिलेल्या बुकिंग-विशिष्ट अटी व पुष्टीकरणे; आणि
- कलम 15 मध्ये उल्लेखलेली ओरियाना समूह गोपनीयता सूचना (Privacy Notice).

कोणतीही विसंगती असल्यास हा करार विपणन साहित्यावर (मार्केटिंग मटेरियल) प्राधान्य घेईल, कारण ते साहित्य केवळ उदाहरणादाखल आहे व ते अंमलबजावणीयोग्य अटींना ओलांडत नाही. हे ग्राहक मंचांच्या त्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यानुसार मिस-सेलिंगच्या प्रकरणांत केवळ बारीक अक्षरांतील करारावर सही झाली म्हणून ग्राहक अप्रकट कठोर अटींनी बांधले जात नाहीत, असे मानले गेले.

प्राधान्यक्रम. सदस्यत्व कराराच्या कागदपत्रांमध्ये परस्पर विसंगती असल्यास ती एकत्रितपणे वाचली जातील; आणि जिथपर्यंत अशी विसंगती त्या वाचनाने दूर होत नाही, तिथे खालील क्रमाने प्राधान्य दिले जाईल: (i) हा करार; (ii) सहीबद्ध सदस्यत्व अर्ज; (iii) टियर चार्ट; (iv) पॉइंट्स

शेडचूल; आणि (v) बुकिंग-विशिष्ट अटी व पुष्टीकरणे — परंतु बुकिंग-विशिष्ट अट केवळ ज्या बुकिंगची ती पुष्टी करते त्याच बुकिंगपुरती (i)–(iv) वर प्राधान्य घेईल (उदाहरणार्थ, त्या वास्तव्यासाठी मान्य केलेला दर अथवा तारीख बदल).

2.6 निवेदने व करारपूर्व प्रकटीकरण

ओरियाना पुष्टी करते की सदस्यत्वाच्या प्रमुख आर्थिक अटी — ज्यात जॉइनिंग फी, AMC वेळापत्रक, पॉइंट्स बँक, पॉइंट्सची वैधता कालमर्यादा व वापरावरील प्रमुख निर्बंध यांचा समावेश आहे — सदस्यत्व अर्जाच्या निष्पादनापूर्वी या करार, टियर चार्ट व पॉइंट्स शेडचूलद्वारे सदस्यास प्रकट करण्यात आल्या आहेत. सदस्य पुष्टी करतो की सही करण्यापूर्वी त्यास ही कागदपत्रे तपासण्याची व प्रश्न विचारण्याची वाजवी संधी मिळाली आहे.

या कलम 2.6 मधील कोणतीही बाब सदस्यत्व कराराच्या कागदपत्रांबाहेर केलेल्या कोणत्याही निवेदनाच्या संदर्भात सदस्यास ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत स्वतंत्रपणे मिळणाऱ्या हक्कावर मर्यादा घालत नाही.

2.7 तोंडी बदल नाही; निवेदनांवर अवलंबित्व नाही

ओरियानाच्या वतीने कोणत्याही विक्री एजंट, डीलर, चॅनेल पार्टनर, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्तीने केलेले कोणतेही निवेदन, हमी, आश्वासन अथवा वचन हे लेखी नोंदवलेले व ओरियानाच्या अधिकृत प्रतिनिधीने सहीबद्ध केलेले नसल्यास ओरियानावर बंधनकारक असणार नाही. सदस्य पुष्टी करतो की या करारात प्रवेश करताना त्याने केवळ हा करार, सदस्यत्व अर्ज, टियर चार्ट, पॉइंट्स शेडचूल व कलम 2.5 मध्ये उल्लेखलेल्या अन्य सदस्यत्व करार कागदपत्रांवरच विसंबून राहिला आहे, त्या कागदपत्रांबाहेर केलेल्या कोणत्याही अन्य विधानावर, उदाहरणावर अथवा वचनावर नाही — मग ते तोंडी असो वा लेखी.

हे कलम 2.7 फसवणुकीसाठी अथवा अशा कोणत्याही चुकीच्या निवेदनासाठी ओरियानाचे दायित्व वगळत नाही, जे लागू भारतीय कायद्यांतर्गत, ज्यात ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 समाविष्ट आहे, कायदेशीररीत्या वगळता येत नाही.

3. सदस्यत्व कालावधी व सर्वसाधारण रचना

3.1 25-वर्षीय कालावधी

प्रत्येक सदस्यत्व हे आपल्या वेलकम लेटर अथवा मेंबरशिप सर्टिफिकेटमध्ये नमूद प्रभावी दिनांकापासून सुरू होऊन **पंचवीस (25) वर्षांच्या** निश्चित कालावधीसाठी दिले जाते (**"सदस्यत्व कालावधी"**).

संदेह निवारणासाठी:

- सदस्यत्व कालावधी संपल्यावर कोणतेही स्वयंचलित नूतनीकरण होत नाही.
- कोणतीही मुदतवाढ, नूतनीकरण अथवा उत्तरवर्ती कार्यक्रमात स्थलांतर हे ओरियानाच्या स्वेच्छाधिकारावर व त्या वेळी देऊ केलेल्या अटींवर (ज्यात अतिरिक्त मोबदला समाविष्ट असू शकतो) अवलंबून असेल.

3.2 सक्रियता व कूलिंग-ऑफ कालावधी

सदस्यत्व हे वेलकम लेटरमध्ये नोंदवलेल्या दिनांकास सक्रिय मानले जाते, आणि हे सर्वसाधारणपणे लागू जॉइनिंग फी (अथवा हप्ता योजना लागू असल्यास पहिला हप्ता) मिळाल्यानंतर व KYC पूर्ण झाल्यानंतर होते. ओरियाना सक्रियतेनंतर वाजवी कालावधीत वेलकम लेटर व मेंबरशिप सर्टिफिकेट देण्याचा वाजवी प्रयत्न करेल.

ऑनलाइन / परिसराबाहेरील विक्रीसाठी कूलिंग-ऑफ कालावधी. जिथे सदस्यत्व अर्ज ओरियानाच्या कार्यालयात अथवा मालमत्तेवर प्रत्यक्ष भेटीव्यतिरिक्त अन्य मार्गाने निष्पादित केला गेला असेल (ज्यात ऑनलाइन, दूरध्वनीद्वारे अथवा अन्य परिसराबाहेरील विक्रीचा समावेश आहे), तिथे सदस्य (अ) सदस्यत्व अर्ज निष्पादनाचा दिनांक, अथवा (ब) वेलकम लेटर मिळाल्याचा दिनांक — यांपैकी जो नंतरचा असेल त्यापासून **आठ (8) दिवसांत** ओरियानास लेखी सूचना देऊन, कोणतेही कारण न दाखवता, सदस्यत्व रद्द करू शकतो (**"कूलिंग-ऑफ कालावधी"**).

कूलिंग-ऑफ कालावधीत वेळेत रद्दीकरण झाल्यास, ओरियाना प्रत्यक्ष भरलेली जॉइनिंग फी, विक्रीच्या वेळी प्रकट केलेले वाजवी प्रोसेसिंग शुल्क व आधीच घेतलेल्या कोणत्याही लाभाचे मूल्य वजा करून, रद्दीकरण सूचना मिळाल्यापासून वाजवी कालावधीत (जो 30 दिवसांपेक्षा अधिक नसेल) परत करेल.

जिथे सदस्यत्व अर्ज ओरियानाच्या कार्यालयात अथवा मालमत्तेवर प्रत्यक्ष भेटीद्वारे निष्पादित केला गेला असेल, तिथे हे कलम 3.2 लागू होणार नाही आणि रद्दीकरण कलम 17 (निलंबन, समाप्ती व बाहेर पडणे) व लागू ग्राहक कायद्याने नियंत्रित होईल.

3.3 कालावधीतील लाभांची टप्प्याटप्प्याने विभागणी

सदस्यत्व दोन व्यापक टप्प्यांत रचले आहे:

- **वर्ष 1–11**: उच्च-प्रभाव असलेल्या, पॉइंट्स-आधारित लाभांवर भर, ज्यात पात्र बिलांच्या 50% पर्यंत भरणा करण्यासाठी जॉइनिंग पॉइंट्सच्या एकरकमी बँकेचा वापर, वाढीव इव्हेंट लाभ व प्रचारात्मक विशेषाधिकार यांचा समावेश आहे;
- **वर्ष 12–25**: एक सातत्यपूर्ण लाइफस्टाइल स्तर, ज्यात एकसमान 25% सदस्य सवलत व सातत्यपूर्ण प्रवेश आणि विशेषाधिकार कायम राहतात, जरी जॉइनिंग पॉइंट्स बँक संपली असली अथवा तिची वैधता संपली असली तरीही.

ही द्वि-टप्पी रचना सुरुवातीच्या उच्च-मूल्य वापरात आणि दीर्घकालीन परवडणाऱ्या सातत्यात संतुलन साधण्यासाठी आहे, जसे दीर्घ-कालावधीच्या आतिथ्य सदस्यत्वांमध्ये अनेकदा दिसते, जिथे प्रचारात्मक लाभ सुरुवातीस अधिक असतात परंतु मुख्य विशेषाधिकार कालांतरानेही टिकून राहतात.

मुख्य लाभ विरुद्ध बदलणारे लाभ. 25-वर्षीय कालावधीत स्पष्टतेसाठी, हा करार खालीलमध्ये फरक करतो:

- **"मुख्य लाभ" (Core Benefits)** — कलम 4.2 अंतर्गत एकसमान 25% सदस्य सवलत, टियर-विशिष्ट खोली-श्रेणी हक्क व टियर चार्टमध्ये नमूद किमान वार्षिक रात्री-वाटप, आणि मेंबर नेटवर्कपर्यंत प्रवेश — जे संपूर्ण सदस्यत्व कालावधीसाठी हमी दिलेले राहतात, जोपर्यंत AMC व अन्य देय रकमांचा भरणा होत राहतो व या कराराचे पालन होते, आणि जे एकतर्फी मागे घेता येत नाहीत (जरी कलम 16.2 अंतर्गत त्यांचे मूळ मूल्य जपले जाईल अशा रीतीने त्यांत समायोजन करता येईल); आणि
- **"बदलणारे लाभ" (Variable Benefits)** — जॉइनिंग पॉइंट्स बँक व तिच्या रिडेम्पशन अटी (कलम 6), प्रचारात्मक विशेषाधिकार, विशिष्ट भागीदार करार, ब्लॅकआउट तारखा व हंगामी दिनदर्शिका, आणि इव्हेंट अथवा मनोरंजन विशेषाधिकार — जे व्यावसायिक अथवा कार्यप्रणालीविषयक कारणांसाठी वाजवीरीत्या आवश्यक असल्यास कालावधीदरम्यान सुधारले, पुनर्निर्धारित अथवा बंद केले जाऊ शकतात, ज्याची सूचना कलम 16.2 अंतर्गत दिली जाईल.

3.4 कालावधीची उदाहरणादाखल कालरेषा

खालील तक्ता केवळ उदाहरणादाखल आहे आणि या करारात इतरत्र निश्चित केलेल्या AMC, पॉइंट्स वैधता अथवा लाभांच्या विशिष्ट अटींत बदल करत नाही; विसंगती असल्यास अंमलबजावणीयोग्य कलमेच लागू राहतील.

कालावधी	पॉइंट्स व AMC स्थिती	सवलत / लाभ स्तर
वर्ष 1–3	AMC माफ; जॉइनिंग पॉइंट्स बँक सक्रिय	पात्र बिलाच्या 50% पर्यंत पॉइंट्स रिडेम्पशन
वर्ष 4–11	AMC वार्षिक देय; जॉइनिंग पॉइंट्स बँक वैधता संपेपर्यंत सक्रिय	पॉइंट्स रिडेम्पशन सुरू; एकसमान 25% सवलतही उपलब्ध
वर्ष 12–25	AMC वार्षिक देय; जॉइनिंग पॉइंट्स बँक सर्वसाधारणपणे संपलेली	पात्र खर्चावर एकसमान 25% सदस्य सवलत सुरू

4. सदस्यत्व टियर व लाभ — सविस्तर तपशील

4.1 टियरचा आढावा

ओरियाना आठ प्रमुख सदस्यत्व टियर देते, ज्यांपैकी प्रत्येक विशिष्ट वर्ग व वापर-तीव्रतेसाठी निश्चित केलेला आहे, ज्याचा सारांश खाली दिला आहे व सविस्तर तपशील टियर चार्टमध्ये उपलब्ध आहे:

टियर	संकेतात्मक स्थान	सर्वसाधारण वास्तव्य श्रेणी	उदाहरणादाखल वार्षिक रात्री (कालावधीदरम्यान)
Founder Legacy	सुरुवातीचे-फाउंडर, मुख्य कौटुंबिक लाइफस्टाइल सदस्यत्व	प्रीमियम खोल्या / सुइट्स	दर सदस्यत्व वर्षी 7–10 रात्री, सुरुवातीच्या वर्षांत वाढीव पॉइंट्स सहाय्यासह
Platinum Crest	मजबूत इव्हेंट जोडणी असलेला वरचा-मध्यम कौटुंबिक टियर	प्रीमियम खोल्या	तेवढ्याच रात्री, वेगळ्या इव्हेंट लाभांसह

टियर	संकेतात्मक स्थान	सर्वसाधारण वास्तव्य श्रेणी	उदाहरणादाखल वार्षिक रात्री (कालावधीदरम्यान)
Imperial Signature	उच्च-स्तरीय कौटुंबिक व व्यवसाय-मालक टियर	सुइट्स / प्रीमियम सुइट्स	अधिक खोली-रात्री मर्यादा व पाहुणे विशेषाधिकार
Presidential Elite	प्रेसिडेन्शियल-सुइट स्तराचा प्रवेश असलेला लक्झरी टियर	प्रेसिडेन्शियल / सिग्नेचर सुइट्स	अधिक मर्यादा व पीक-तारखेच्या बुकिंगमध्ये प्राधान्य
Chairman's Privilege	मर्यादित-आवृत्ती, नातेसंबंध-आधारित टियर	प्रीमियम अथवा प्रेसिडेन्शियल सुइट्स	निवडक अनुभव, खास तयार केलेले इव्हेंट व्यवस्थापन
Founder Circle	व्हिला-स्तरीय, दीर्घ-वास्तव्य टियर	व्हिला / मोठ्या युनिट्स	दर सदस्यत्व वर्षी सुमारे 30 रात्रींपर्यंत
Corporate Membership	नामनिर्देशित व्यक्तींसह कंपन्यांसाठी	व्यावसायिक वापरासाठी मिश्र खोली प्रकार	कॉर्पोरेट इव्हेंटवर भर व कार्यदिवस वापर
Privileged Membership	विशेष सन्मान / मानद टियर	प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे	लाभ वैयक्तिक आधारावर निश्चित

4.2 टियर लाभांचा 25-वर्षीय कालावधी

खालील अटींच्या अधीन:

- वर्ष 4 पासून पुढे AMC चा भरणा; आणि
- या कराराचे व हाऊस रूल्सचे पालन,

प्रत्येक टियरची **मूळ रचना** संपूर्ण 25-वर्षीय कालावधीपर्यंत टिकणे अपेक्षित आहे, म्हणजेच:

- संपूर्ण कालावधीत पात्र इन-हाउस खर्चावर एकसमान 25% सदस्य सवलतीची पात्रता;
- त्या टियरसाठीच्या संकेतात्मक श्रेणी व रात्री-मर्यादेत वास्तव्य बुक करण्याचा हक्क, जो वार्षिक हंगाम व इन्व्हेंटरी धोरणांनुसार समायोजित होईल;
- संपूर्ण कालावधीत मेंबर नेटवर्क व संबंधित कार्यक्रमांपर्यंत प्रवेश;
- पीक व अधिक-मागणीच्या तारखांवरील वाटपात टियर-स्तरीय प्राधान्य (उदाहरणार्थ, Founder Circle व Chairman's Privilege यांना व्हिला व प्रमुख तारखांपर्यंत प्रथम प्रवेश, बुकिंग-विंडो नियमांच्या अधीन).

जिथे ओरियाना उत्पादन रचनेत बदल करते (उदाहरणार्थ, खोली श्रेणी जोडणे अथवा त्यांचे पुनःब्रँडिंग करणे), तिथे ती विद्यमान टियर हक्क **समकक्ष अथवा वाजवीरीत्या तुलनात्मक स्तरावर मॅप करण्याचा** प्रयत्न करेल, जसे आर्थिक व लॉयल्टी उत्पादने पोर्टफोलिओ बदलांवर लाभ-वर्णने समायोजित करताना मूळ मूल्य जपतात.

4.3 टियरनिहाय उदाहरणादाखल लाभ (सर्वसमावेशक नाही)

संपूर्ण टियर चार्टवर मर्यादा न घालता, खालील उदाहरणे संपूर्ण कालावधीस लागू होतात, जी व्यावसायिक व्यवहार्यता व न्याय्यता टिकवण्यासाठी वेळोवेळी पुनर्निर्धारणाच्या अधीन आहेत:

- **Founder Legacy**:
  - दर सदस्यत्व वर्षी प्रीमियम खोल्यांमध्ये निश्चित संख्येच्या रात्रींचा मूळ हक्क;
  - निवडक कौटुंबिक कार्यक्रम व हंगामी उत्सवांपर्यंत प्राधान्य प्रवेश;
  - विवाह/बँक्वेटसाठी सुरुवातीच्या वर्षांत वाढीव पॉइंट्स सहाय्य.
- **Platinum Crest**:
  - Founder Legacy समकक्ष रात्री-हक्क, वेगळ्या इव्हेंट-संबंधित विशेषाधिकारांसह व केवळ Platinum सदस्यांसाठीच्या संध्याकाळच्या कार्यक्रमांच्या आमंत्रणासह;

    - अधिक-मागणीच्या काळात प्राधान्य प्रतीक्षा-यादी स्थान (Founder Circle व Chairman's Privilege यांच्या खालोखाल).
- **Imperial Signature**:
    - सुइट व प्रीमियम-सुइट श्रेणींपर्यंत प्रवेश, दर वास्तव्यास अधिक पाहुणे-परवानगीसह;
    - व्यवसाय-संबंधित बुकिंगसाठी समर्पित कॉन्सिअर्ज सहाय्य.
- **Presidential Elite**:
    - प्रेसिडेन्शियल व सिग्नेचर सुइटपर्यंत प्रवेश, उपलब्धता व बुकिंग-विंडो नियमांच्या अधीन;
    - पीक-तारखेच्या विनंत्यांसाठी सर्वसाधारण टियरच्या आधी प्राधान्य वाटप, जे कलम 4.2 अंतर्गत Chairman's Privilege व Founder Circle यांच्या प्राधान्याच्या अधीन आहे.
- **Chairman's Privilege**:
    - खास तयार केलेली, नातेसंबंध-आधारित सेवा, ज्यात निवडक प्रवास-कार्यक्रम व समर्पित इव्हेंट व्यवस्थापन सहाय्य समाविष्ट आहे;
    - हा टियर मर्यादित-आवृत्ती तत्त्वावर दिला जातो आणि नवीन नोंदणीसाठी तो सर्वच वेळी उपलब्ध नसू शकतो.
- **Founder Circle**:
    - व्हिला-स्तरीय वास्तव्य व अधिक सलग रात्री (उदाहरणार्थ, विस्तारित वेलनेस वास्तव्य अथवा वर्क-फ्रॉम-रिसॉर्ट पॅकेजेस);
    - वेलनेस व दीर्घ-वास्तव्य विशेषाधिकारांसह अधिक सखोल एकात्मता, जसे नियतकालिक आरोग्य कार्यक्रम.
- **Corporate Membership**:
    - ऑफ-पीक व कार्यदिवसाच्या वापरासाठी अनुकूल केलेले रात्री व मीटिंग-स्पेस क्रेडिट वाटप;
    - वार्षिक परिषदा, ऑफसाइट व ग्राहक आतिथ्यासाठी सुसंरचित इव्हेंट लाभ;
    - संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी लवचिक नामनिर्देशन रचना.
- **Privileged Membership**:
    - अहस्तांतरणीय सन्मान टियर, जो निवडक सहयोगींसाठी प्रत्येक प्रकरणानुसार तयार केला जातो;
    - लाभ व मुदत संबंधित ग्रांट लेटरमध्ये निश्चित केली जाते.

4.4 टियर अपग्रेड व डाउनग्रेड

सदस्य सदस्यत्व कालावधीत कधीही उच्च टियरमध्ये अपग्रेडसाठी अर्ज करू शकतो, जो अपग्रेडच्या वेळी लागू फरकाच्या जॉइनिंग फीच्या (असल्यास) भरण्यावर व नवीन नोंदणीसाठी लक्ष्य टियरच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असेल. अपग्रेडनंतर, न वापरलेले जॉइनिंग पॉइंट्स सर्वसाधारणपणे पुढे नेले जातात, आणि उच्च टियरशी संबंधित कोणताही अतिरिक्त पॉइंट्स हक्क अपग्रेडच्या वेळी कळवल्याप्रमाणे जमा केला जाईल.

टियर सक्रिय झाल्यानंतर स्वेच्छेने डाउनग्रेड सर्वसाधारणपणे उपलब्ध नाही, कारण विविध टियरमध्ये किंमत व पॉइंट्स रचना वेगवेगळी आहे; याला अपवाद म्हणजे ओरियाना स्वतःच्या स्वेच्छाधिकारावर डाउनग्रेडला संमती देते (उदाहरणार्थ, खऱ्या अडचणीच्या कारणास्तव), अशा वेळी डाउनग्रेडच्या आर्थिक अटी अंमलात येण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात प्रकट केल्या जातील.

4.5 नियतकालिक टियर पुनरावलोकन

ओरियाना मालमत्ता पोर्टफोलिओ, मागणीचे स्वरूप व परिचालन खर्चातील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी टियर स्थान व इन्व्हेंटरी वाटपाचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करू शकते. असे कोणतेही पुनरावलोकन कलम 4.2 (मूळ टियर रचनेचे जतन) व कलम 20 (दुरुस्त्या) यांच्याशी सुसंगत रीतीने केले जाईल, आणि एखाद्या विशिष्ट सदस्याच्या टियर हक्कांमध्ये कोणताही महत्त्वाचा प्रतिकूल बदल वाजवी पूर्वसूचनेसह वैयक्तिकरीत्या कळवला जाईल.

5. शुल्क, AMC व आर्थिक रचना

5.1 जॉइनिंग फी व प्लॅन प्रकार

एकरकमी **जॉइनिंग फी** ही टियर व प्लॅन प्रकारानुसार (उदाहरणार्थ, वैयक्तिक, कोअर फॅमिली, विस्तारित कुटुंब, सीनियर कपल, कॉर्पोरेट) वेगवेगळी असते, जशी पॉइंट्स शेडयूलमध्ये नमूद आहे.

संस्थापक टप्प्यांना (founding tranches) वाढीव जॉइनिंग पॉइंट्स अथवा प्रचारात्मक किंमतीचा लाभ मिळू शकतो; नंतरच्या गटांसाठी पॉइंट्स बँक अथवा शुल्क पातळी वेगळी असू शकते, जशी पॉइंट्स शेडयूलमध्ये स्पष्टपणे निश्चित केली आहे. हे शेडयूल कार्यप्रणालीच्या दृष्टीने गोल्फ अथवा क्लब सदस्यत्वांच्या "प्लेइंग राइट्स ब्रोशर"सारखे कार्य करते, जिथे प्रवेश शुल्क व सबस्क्रिप्शन स्तर वेगवेगळे असतात.

5.2 हप्ता सुविधा

जिथे ओरियाना जॉइनिंग फीच्या भरण्यासाठी हप्ता सुविधा देते, तिथे विशिष्ट वेळापत्रक, कोणतेही वित्तपुरवठा अथवा प्रोसेसिंग शुल्क, व हप्ता चुकल्याचे परिणाम हे सदस्यत्व अर्जात अथवा स्वतंत्र हप्ता वेळापत्रकात नोंदवले जातील. त्या वेळापत्रकात अन्यथा नमूद नसल्यास, सक्रियतेसाठी आवश्यक असलेली हप्ता रक्कम (विक्रीच्या वेळी प्रकट केल्याप्रमाणे) मिळेपर्यंत सदस्यत्व सक्रिय मानले जाणार नाही आणि पॉइंट्स व बुकिंग लाभ जमा होणार नाहीत.

5.3 वार्षिक देखभाल शुल्क (AMC)

AMC:

- सर्व टियरमध्ये **पहिल्या तीन (3) सदस्यत्व वर्षांसाठी माफ** आहे; त्यानंतर वर्ष 4 पासून दरडोई AMC वार्षिक स्वरूपात देय आहे;
- टियर- व प्लॅन-विशिष्ट आहे, जसे पॉइंट्स शेडयूलमध्ये सविस्तर दिले आहे;
- सूचनेसह वाजवी महागाई-संलग्न फेरबदलाच्या अधीन आहे, जसे व्यावसायिक संस्था अथवा क्लब सदस्यत्व शुल्कात फेरबदल होतो, जिथे भरणा न केल्यास विशेषाधिकारांचे निलंबन अथवा नावनोंदणीतून वगळणे शक्य असते.

सुट्टी, वेलनेस व अन्य वापर-लाभ हे **बुकिंग व वास्तव्याच्या वेळी AMC व अन्य सर्व देय रकमांचा पूर्ण भरणा झालेला असण्याच्या अटीवर** अवलंबून आहेत. ग्राहक मंचांनी संचालकाच्या त्या हक्कास मान्यता दिली आहे, ज्यानुसार ज्या सदस्यांनी AMC व जॉइनिंग शिल्लक जबाबदाऱ्या पूर्ण केलेल्या नाहीत त्यांना सुट्टी नाकारता येते, परंतु ही जोडणी स्पष्टपणे प्रकट केलेली असावी, जशी येथे केली आहे.

5.4 भरणा, सवलत कालावधी व परिणाम

प्रत्येक सदस्यत्व वर्षातील AMC ची देय तारीख ही प्रभावी दिनांकाचा वर्धापन दिन असेल, अथवा वेलकम लेटर किंवा पॉइंट्स शेडयूलमध्ये कळवलेली अशी अन्य तारीख असेल. जिथे AMC चा भरणा देय तारखेपर्यंत होत नाही, तिथे खालील टप्प्याटप्प्याची प्रक्रिया लागू होईल, जी देय तारखेपासून एकूण **365 दिवसां**पर्यंत चालेल:

- **सवलत कालावधी (देय तारखेपासून दिवस 1–60):** ओरियाना भरण्याच्या स्मरणपत्रे पाठवेल; सदस्यत्व लाभ अखंडपणे सुरू राहतील व कोणतेही निर्बंध लागू होणार नाहीत.
- **निर्बंध / निलंबन (देय तारखेपासून दिवस 61–334):** सवलत कालावधीनंतरही AMC न भरल्यास, बुकिंग विशेषाधिकार, पॉइंट्स रिडेम्पशन व मेंबर नेटवर्क प्रवेश हे भरणा होईपर्यंत निलंबित राहतील (कलम 14.1 नुसार). थकीत AMC देय राहील, तसेच कलम 5.5 अंतर्गत व्याजही जमा होईल, परंतु या कारणास्तव सदस्यत्व निलंबित असताना पुढील कोणत्याही सदस्यत्व वर्षाचे AMC देय होणार नाही आणि त्या व्याजापलीकडे कोणताही दंड लागणार नाही.
- **अंतिम सूचना (देय तारखेपासून दिवस 335 पर्यंत):** ओरियाना एक अंतिम लेखी सूचना देईल, ज्यात थकीत रक्कम (जमा व्याजासह), लागू होणारे पुनःसक्रियता शुल्क (असल्यास), व थकीत रक्कम न मिळाल्यास देय तारखेपासून दिवस 365 रोजी सदस्यत्व समाप्त केले जाईल असे नमूद असेल.
- **समाप्ती (देय तारखेपासून दिवस 365):** देय तारखेपासून दिवस 365 रोजीही थकीत AMC व जमा व्याज न भरल्यास, ओरियाना कलम 14.2 नुसार सदस्यत्व समाप्त करू शकते.

हे टप्प्याटप्प्याचे परिणाम ग्राहक-कायद्याच्या अपेक्षांशी सुसंगत आहेत: संचालकांना सेवा-प्रवेशासाठी AMC वर आग्रह धरण्याचा हक्क आहे, परंतु सूचना अथवा प्रमाणबद्धतेशिवाय अचानक एकतर्फी जप्तीची ग्राहक मंचांकडून छाननी होऊ शकते व ती अन्याय्य मानून मर्यादित केली जाऊ शकते

थोडक्यात: AMC मध्ये कसूर झाल्यास केवळ कलम 14.1 अंतर्गत स्वेच्छाधीन लाभांवर (बुकिंग, पॉइंट्स रिडेम्पशन व मेंबर नेटवर्क प्रवेश) तात्पुरते निर्बंध येतात — त्यामुळे भविष्यातील सदस्यत्व वर्षांचे AMC त्वरित देय होत नाही आणि ते स्वतःहून मूळ 25-वर्षीय सदस्यत्व कालावधीवर परिणाम करत नाही. समाप्ती केवळ या कलम 5.4 मधील संपूर्ण टप्प्याटप्प्याच्या प्रक्रियेनंतरच होते व ती कलम 14.2 मध्ये हाताळली

आहे, ज्यामुळे जॉइनिंग फीची स्वयंचलित जप्ती होत नाही. थकीत AMC वरील व्याज कलम 5.5 मध्ये व सर्वसाधारण परतावा स्थिती कलम 5.6 मध्ये दिली आहे.

5.5 थकीत रकमांवरील व्याज

जिथे सदस्याकडून देय असलेली कोणतीही रक्कम (कलम 5.4 ने नियंत्रित AMC वगळता) तिच्या देय तारखेनंतरही न भरलेली राहते, तिथे ओरियाना त्या थकीत रकमेवर पॉइंट्स शेडयूलमध्ये प्रकट केलेल्या दराने वाजवी व्याज आकारू शकते, ज्याची गणना देय तारखेपासून भरणा होईपर्यंत केली जाईल; हे या करारांतर्गत ओरियानाच्या अन्य हक्कांना बाधा न आणता असेल.

5.6 परतावा

या करारात स्पष्टपणे नमूद केल्याखेरीज (ज्यात कलम 3.2, 5.4, 14.2 व 17 यांचा समावेश आहे) अथवा लागू ग्राहक कायद्याने आवश्यक असल्याखेरीज, भरलेली जॉइनिंग फी व AMC नापरतावा आहेत, कारण त्या सदस्यत्व कालावधीत सदस्यासाठी राखून ठेवलेल्या क्षमतेची व उपलब्ध करून दिलेल्या सेवांची भरपाई ओरियानास देतात. AMC न भरल्यामुळे झालेल्या समाप्तीमुळे जॉइनिंग फीची स्वयंचलित अथवा सरसकट जप्ती होत नाही; त्याचे परिणाम कलम 14.2 मध्ये निश्चित केले आहेत. जिथे एखादे ग्राहक मंच अथवा न्यायालय तथ्यांच्या आधारे एखादी विशिष्ट जप्ती प्रमाणाबाहेर आहे असे ठरवते, तिथे ओरियाना त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल.

5.7 कर व इनव्हॉइसिंग

सर्व शुल्क व आकार हे लागू GST व अन्य वैधानिक करांव्यतिरिक्त आहेत, जे प्रचलित दरांनी आकारले जातील.

अंतर्निहित सेवेनुसार (उदाहरणार्थ, रिसॉर्ट संचालन विरुद्ध F&B विरुद्ध वेलनेस) संबंधित ओरियाना समूह कंपन्यांकडून इनव्हॉइस दिले जाऊ शकतात, परंतु लाभ व लेखांकनासाठी ते आपल्या केंद्रीय मेंबरशिप ID शी जोडले जातील.

5.8 रिसॉर्ट उपलब्धतेची अंतिम मुदत

ओरियानाने सदस्यत्व अर्ज व टियर चार्टमध्ये त्या पहिल्या ओरियाना-ब्रँडेड रिसॉर्टची ओळख करून दिली आहे, जे आपल्या सदस्यत्व टियरसाठी प्राथमिक अँकर मालमत्ता म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे ("अँकर रिसॉर्ट"). या कलम 5.8 च्या हेतूसाठी, अँकर रिसॉर्ट तेव्हा "कार्यरत" (Operational) मानले जाईल जेव्हा त्या रिसॉर्टमधील किमान [●] खोल्या/सुइट्स व मुख्य F&B सुविधा पूर्णपणे कार्यान्वित, रीतसर परवानाप्राप्त, आणि कोणत्याही चालू 90-दिवसांच्या कालावधीत किमान [●] दिवस पैसे भरणाऱ्या पाहुण्यांसाठी खुल्या असतील.

जर अँकर रिसॉर्ट प्रभावी दिनांकापासून चोवीस (24) महिन्यांत कार्यरत झाले नाही ("रिसॉर्ट लाँग-स्टॉप"), तर ओरियाना रिसॉर्ट लाँग-स्टॉपनंतर 60 दिवसांत सदस्यास कळवेल व सदस्यास खालील उपायांपैकी निवडीचा पर्याय देईल:

- प्रत्यक्ष भरलेल्या जॉइनिंग फीचा परतावा, ज्यातून (i) विक्रीच्या वेळी प्रकट केलेले वाजवी प्रोसेसिंग शुल्क, व (ii) आधीच घेतलेल्या कोणत्याही सदस्यत्व लाभांचे वाजवी मूल्य वजा केले जाईल, जे कलम 3.2 मधील परतावा-तर्काशी सुसंगत असेल; अथवा
- समकक्ष मूल्याचे पॉइंट्स अथवा क्रेडिट स्वरूपात वाटप, जे पॉइंट्स शेडयूलमध्ये प्रकट केलेल्या रूपांतरण प्रमाणानुसार अन्य ओरियाना मालमत्ता व सेवांविरुद्ध रिडीम करता येईल; अथवा
- वाढीव बिगर-रिसॉर्ट लाभांसह (जे त्या वेळी सदस्यास कळवले जातील) सदस्यत्वाचे सातत्य, जे (i) अँकर रिसॉर्ट कार्यरत होईपर्यंत, अथवा (ii) सदस्याने वरील उपाय वापरेपर्यंत — यांपैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सुरू राहील.

जर सदस्याने या कलम 5.8 अंतर्गत कळवल्यापासून 30 दिवसांत कोणताही उपाय निवडला नाही, तर वरील दुसऱ्या मुद्द्यातील उपाय (पॉइंट्स अथवा क्रेडिट) आपोआप लागू होईल. हे कलम 5.8 अशा परिस्थितीत लागू होत नाही जिथे विलंब थेट कलम 12.6 अंतर्गत अपरिहार्य घटनेमुळे (Force Majeure) झाला असेल, अशा वेळी कलम 12.6 लागू राहील.

6. पॉइंट्स प्रणाली — सविस्तर नियम

6.1 जॉइनिंग पॉइंट्स व मूल्य

सक्रियतेच्या वेळी, आपल्या टियर व प्लॅननुसार आपणास **जॉइनिंग पॉइंट्स**ची एक बँक मिळते, जशी पॉइंट्स शेडयूलमध्ये नमूद आहे. रिडीम करताना प्रत्येक पॉइंट काल्पनिकरीत्या एक रुपयाच्या मूल्याइतका आहे, जे कार्यक्रमाच्या नियमांच्या अधीन आहे.

6.2 पॉइंट्स वापराची कार्यपद्धती

प्रमुख कार्यपद्धती अशी आहे:

- दर व्यवहारात **करपूर्व पात्र बिलाच्या जास्तीत जास्त 50%** रक्कम पॉइंट्सद्वारे भरता येते, जे खालील नो-स्टॅकिंग नियमाच्या अधीन आहे;
- सवलती व पॉइंट्स एकत्र करता येणार नाहीत. एखाद्या विशिष्ट ऑफरसाठी स्पष्टपणे अन्यथा नमूद नसल्यास, कोणत्याही एका व्यवहारावर केवळ एकच सवलत यंत्रणा लागू करता येईल. जिथे सदस्य कलम 4.2 अंतर्गत एकसमान सदस्य सवलतीस पात्र आहे व त्याच बिलावर पॉइंट्सही रिडीम करू इच्छितो, तिथे सदस्य त्याच लाइन आयटमवर एकतर सवलत किंवा पॉइंट्स रिडेम्पशन यांपैकी एकच लागू करू शकतो, दोन्ही नाही. प्रचारात्मक कूपन, भागीदार ऑफर व मर्यादित-कालावधीच्या मोहिमा या सदस्य सवलतीशी अथवा पॉइंट्स रिडेम्पशनशी जोडता येणार नाहीत, जोपर्यंत त्या विशिष्ट ऑफरच्या अटींत स्पष्टपणे अन्यथा नमूद केलेले नसेल.
- पॉइंट्स खालील गोष्टींवर लागू करता येणार नाहीत:
  - कर व वैधानिक आकार;
  - सेवा शुल्क अथवा टिप;
  - कार्यक्रमांतील तृतीय-पक्ष विक्रेत्यांचे आकार (उदाहरणार्थ, सजावट विक्रेते, बाहेरील केटरर);
  - ब्लॅकआउट तारखा अथवा विशेषरीत्या निर्दिष्ट शुल्क बाबी.
- पॉइंट्स सर्वसाधारणपणे खालील गोष्टींविरुद्ध रिडीम करता येतात:
  - पात्र खोली प्रकारांसाठीचे खोली दराचे घटक;
  - इन-हाउस आउटलेट्सवरील शाकाहारी F&B व मद्यविरहित पेये;
  - इन-हाउस केंद्रांवरील वेलनेस उपचार व स्पा सेवा;
  - पॉइंट्स-पात्र म्हणून चिन्हांकित निवडक सांस्कृतिक अथवा मनोरंजन अनुभव.

6.3 वैधता, समाप्ती व अवमूल्यन

जॉइनिंग पॉइंट्स सक्रियतेपासून **11-वर्षीय पॉइंट्स कालमर्यादेत** वैध राहतात, जोपर्यंत त्याहून अधिक तपशीलवार वैधता कळवली जात नाही (उदाहरणार्थ, प्रत्येक जमेवर स्वतंत्र समाप्ती).

25-वर्षीय क्षितिजावर व्यावसायिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी, ओरियाना:

- पॉइंट्स-ते-रुपये रूपांतरण अथवा श्रेणीनिहाय रिडेम्पशन दर समायोजित करू शकते;
- पॉइंट्स रिडेम्पशनमधून काही सेवा वगळू अथवा समाविष्ट करू शकते; आणि
- या कलम 6.3 मधील मर्यादेच्या अधीन राहून, ॲप/पोर्टल व नोंदणीकृत माध्यमांद्वारे वाजवी पूर्वसूचना देऊन पॉइंट्सचे अवमूल्यन करू शकते.

अवमूल्यन मर्यादा. पॉइंट्स-ते-रुपये रूपांतरण दरातील अथवा श्रेणीनिहाय रिडेम्पशन दरांतील कोणतेही एकल अवमूल्यन कोणत्याही चालू 12-महिन्यांच्या कालावधीत **10% पेक्षा अधिक असणार नाही**, आणि ओरियाना अवमूल्यन अंमलात येण्यापूर्वी सदस्यांना किमान 60 दिवसांची पूर्वसूचना देईल, ज्या कालावधीत सदस्य आपले विद्यमान पॉइंट्स तत्कालीन (अवमूल्यनपूर्व) दराने रिडीम करू शकतात. ही मर्यादा या कलम 6.3 अंतर्गत विशिष्ट रिडेम्पशन श्रेणी जोडण्यास अथवा वगळण्यास लागू होत नाही, जे स्वतंत्रपणे हाताळले आहे.

असे बदल अशा रीतीने रचले व कळवले जातील की ग्राहक मंच व नियामकांनी समरूप लॉयल्टी व सुट्टी सदस्यत्व संदर्भांत अन्याय्य व्यापार प्रथा म्हणून टीका केलेल्या मूक व अपारदर्शक कार्यक्रम-बदलांचा प्रकार टाळता येईल.

6.4 पॉइंट्स विवरणपत्र व ताळमेळ

ओरियाना प्रत्येक सदस्यास ॲप अथवा पोर्टलद्वारे चालू पॉइंट्स विवरणपत्र उपलब्ध करून देईल, ज्यात जमा, रिडेम्पशन, समाप्ती व शिल्लक दर्शवली जाईल. जो सदस्य एखाद्या पॉइंट्स नोंदीवर आक्षेप घेतो, त्याने नोंद दिसल्यापासून वाजवी कालावधीत (जसे ॲप अथवा पोर्टलमध्ये कळवले असेल) आक्षेप नोंदवावा, अन्यथा ती नोंद स्वीकारलेली मानली जाईल; हे नंतर आक्षेप घेण्याच्या कोणत्याही वैधानिक हक्कास बाधा न आणता असेल.

6.5 निलंबन अथवा समाप्तीच्या वेळी पॉइंट्स

जिथे कलम 5.4 अंतर्गत भरणा न झाल्यामुळे सदस्यत्व निलंबित केले जाते, तिथे संबंधित पॉइंट्स बँकही निलंबनाच्या कालावधीपुरती निलंबित राहील व कसूर दूर झाल्यावर पुनःस्थापित केली जाईल. जिथे कलम 14 अंतर्गत सदस्यत्व समाप्त केले जाते, तिथे न वापरलेले पॉइंट्स सदस्यत्वासोबतच संपुष्टात येतील व त्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त भरपाई देय असणार नाही, याला अपवाद म्हणजे समाप्तीच्या विशिष्ट तथ्यांवर लागू ग्राहक कायदा अन्यथा आवश्यक ठरवत असेल तर.

7. रिसॉर्ट व इव्हेंट बुकिंग — दर, अनामत रक्कम व रद्दीकरण

7.1 रेट प्लॅन

रिसॉर्ट वास्तव्य व वेलनेस बुकिंग हे स्पष्टपणे नमूद केलेल्या रेट प्लॅन अंतर्गत दिले जातील, उदाहरणार्थ:

- **फ्लेक्सिबल दर**:
  - सर्वसाधारणपणे अधिक मूळ किंमत, परंतु अधिक उदार रद्दीकरण कालमर्यादेसह;
  - त्याच रेट प्लॅनवर सदस्यांना बिगर-सदस्यांच्या तुलनेत वाढीव मोफत-रद्दीकरण कालावधीचा लाभ मिळू शकतो.
- **नापरतावा / आगाऊ-खरेदी दर**:
  - अधिक कठोर अथवा शून्य-परतावा रद्दीकरण अटींच्या बदल्यात सवलतीची किंमत;
  - बुकिंगनंतरचे रद्दीकरण अथवा नो-शो झाल्यास सर्वसाधारणपणे आगाऊ भरलेली रक्कम जप्त होते, याला अपवाद म्हणजे जिथे ग्राहक कायदा अथवा अपरिहार्य परिस्थितीमुळे वेगळे परिणाम अपेक्षित असतील.
- **सदस्य-विशेष पॅकेजेस**:
  - विशेष पॅकेजेस जी रात्री, वेलनेस सेवा व F&B क्रेडिट एकत्र करतात, ज्यांची किंमत व रद्दीकरण अटी बुकिंगच्या वेळी समजावून सांगितलेल्या विशिष्ट अटींनुसार असतात.

7.2 बुकिंग प्रक्रिया व पुष्टीकरण

बुकिंग ॲप, पोर्टल, मेंबर रिलेशनशिप डेस्क अथवा ओरियानाने कळवलेल्या अन्य माध्यमाद्वारे करता येते. कोणतीही बुकिंग तेव्हाच पुष्ट मानली जाईल जेव्हा ओरियानाकडून लेखी अथवा इलेक्ट्रॉनिक पुष्टीकरण मिळेल, ज्यात मालमत्ता, तारखा, खोली श्रेणी व लागू रेट प्लॅन नमूद असेल; बुकिंग प्रक्रियेदरम्यान केलेले तात्पुरते होल्ड हे स्वतःहून पुष्ट बुकिंग मानले जाणार नाहीत.

7.3 अनामत रक्कम व आगाऊ वेळापत्रके

मोठ्या कार्यक्रमांसाठी, विशेषतः विवाह व कॉर्पोरेट मेळाव्यांसाठी, कार्यक्रम-विशिष्ट करारांत खालील गोष्टी निश्चित केल्या जातील:

- टप्प्याटप्प्याने अनामत रकमेचे टप्पे (उदाहरणार्थ, सहीच्या वेळी, मध्यावधी व कार्यक्रमापूर्वीचा अतिरिक्त भरणा);
- तात्पुरत्या व अंतिम उपस्थिती संख्येच्या मुदती; आणि
- रद्दीकरण अथवा महत्त्वाच्या बदलाच्या वेळी अनामत रकमेचे उपचार, जसे कलम 7.4 मध्ये निश्चित केले आहे.

या रचना अशा प्रकारे तयार केल्या आहेत की उशिरा रद्दीकरणावर रोखलेली रक्कम रिसॉर्टच्या गमावलेल्या संधीशी व केलेल्या तयारी खर्चाशी वाजवीरीत्या समरूप असेल, जे "परिस्थिती कोणतीही असो, सर्व काही जप्त" अशा दंडात्मक कलमांना नाकारणाऱ्या न्यायशास्त्राशी सुसंगत आहे.

7.4 रद्दीकरण, पीक-तारीख नियम व नो-शो

ओरियाना मालमत्ता व हंगामानुसार **पीक / सुपर-पीक / ऑफ-पीक दिनदर्शिका** ठेवेल व प्रकाशित करेल, तसेच खोली बुकिंगसाठी संबंधित किमान-वास्तव्य आवश्यकता व बुकिंग-विंडो नियमही, जे कलम 7.1 मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे रेट प्लॅन व सदस्य स्थितीनुसार वेगवेगळे असतील.

विवाह व कार्यक्रमांसाठी एकसमान 30-दिवसांचा रद्दीकरण टप्पा. कलम 7.3 अंतर्गत सर्व विवाह, बँक्वेट व कार्यक्रम बुकिंगसाठी, स्थळ श्रेणी अथवा हंगामाची पर्वा न करता, खालील एकल रद्दीकरण टप्पा लागू होईल, ज्याची गणना रद्दीकरण सूचना व नियोजित कार्यक्रम तारीख यांमधील दिवसांच्या संख्येवरून केली जाईल:

- **कार्यक्रमाच्या 30 दिवस अथवा त्याहून अधिक आधी:** सदस्य भरलेल्या संपूर्ण रकमेच्या परताव्यास, अथवा त्याच्या निवडीनुसार भविष्यातील बुकिंगविरुद्ध समकक्ष क्रेडिटस पात्र असेल, ज्यातून आधीच अपरतावा तृतीय-पक्ष वचनबद्धतांवर वापरलेली अनामत रक्कम वजा केली जाईल (उदाहरणार्थ, कलम 7.7 अंतर्गत सदस्याच्या विशिष्ट सूचनेनुसार विक्रेत्यांना दिलेली आगाऊ रक्कम), आणि विनंतीनुसार त्याचा बाबनिहाय तपशील व पुरावा दिला जाईल;
- **कार्यक्रमाच्या 30 दिवसांहून कमी आधी:** भरलेली रक्कम ओरियानाकडून त्या मर्यादेपर्यंत रोखली जाईल जी त्या तारखेसाठीच्या ओरियानाच्या केलेल्या तयारी खर्चाशी व गमावलेल्या संधीशी वाजवीरीत्या समरूप असेल; परंतु ओरियाना ती तारीख पुन्हा भाडयाने देण्याचा वाजवी प्रयत्न करेल व त्याद्वारे वसूल झालेली रक्कम, वाजवी पुनःभाडे खर्च वजा करून, परत करेल अथवा क्रेडिट देईल.

ही एकल 30-दिवसांची मर्यादा कार्यक्रम रद्दीकरणासाठीच्या कोणत्याही वेगवेगळ्या पीक/सुपर-पीक/ऑफ-पीक कपात टप्प्यांची जागा घेते, जेणेकरून सदस्यांसमोर हंगाम अथवा स्थळ श्रेणीची पर्वा न करता एकच स्पष्ट व अंदाज बांधता येण्याजोगा नियम असेल. नो-शो (जी बुकिंग वापरली गेली नाही व रद्दही केली गेली नाही) ही कार्यक्रमाच्या तारखेसच मिळालेले रद्दीकरण मानली जाईल, म्हणजेच 30 दिवसांहून कमी या गटात.

या नियमांचा उद्देश अशा पद्धतशीर वर्तनाचा टाळ करणे आहे, ज्यात सदस्यत्व संचालक वारंवार "पीक कालावधी"चा हवाला देऊन बुकिंग अथवा परतावा नाकारतात व वास्तववादी पर्याय देत नाहीत — असा प्रकार ग्राहक मंचांनी सेवेतील त्रुटी व अन्याय्य व्यापार प्रथा म्हणून निंदनीय ठरवला आहे.

7.5 बुकिंगमधील बदल

पुष्टीकरणानंतर तारखा, खोली श्रेणी अथवा उपस्थिती संख्या बदलण्याच्या विनंत्या, जिथे वाजवीरीत्या शक्य असेल तिथे व उपलब्धतेच्या अधीन राहून स्वीकारल्या जातील; जिथे एखादा बदल प्रत्यक्षात मूलतः वेगळ्या अटींवरील नव्या बुकिंगसारखा ठरतो (उदाहरणार्थ, मूळ बुकिंग विंडोबाहेरची बरीच नंतरची तारीख), तिथे बदलल्या जाणाऱ्या भागावर मूळ बुकिंगच्या रद्दीकरण अटी लागू होऊ शकतात, आणि बदलाची पुष्टी करण्यापूर्वी हे सदस्यास कळवले जाईल.

7.6 ओव्हरबुकिंग व पर्यायी निवास

क्वचित प्रसंगी एखाद्या खऱ्या कार्यप्रणालीविषयक अडचणीमुळे (उदाहरणार्थ, अनपेक्षित मालमत्ता बंदी) पुष्ट बुकिंग पूर्ण करता न आल्यास, ओरियाना सदस्याच्या पर्यायानुसार एकतर त्याच तारखांसाठी अतिरिक्त खर्चाशिवाय तुलनात्मक पर्यायी मालमत्ता अथवा खोली श्रेणी, किंवा लागू दर सुरक्षित ठेवून पर्यायी तारखांवर पुनर्नियोजन, किंवा त्या विशिष्ट बुकिंगसाठी भरलेल्या रकमेचा परतावा व त्या व्यत्ययामुळे थेट झालेल्या सिद्ध अतिरिक्त खर्चासाठी वाजवी भरपाई देईल, जे सेवेतील त्रुटीसंबंधीच्या ग्राहक-कायद्याच्या अपेक्षांशी सुसंगत असेल.

7.7 कार्यक्रमांसाठी विक्रेता अटी

जिथे बाह्य विक्रेते नेमले जातात (सजावट, संगीत, विशेष पाककृती, छायाचित्रण इत्यादी):

- त्यांचे करार व रद्दीकरण अटी ओरियानासोबतच्या आपल्या करारापासून **स्वतंत्र** असतील;
- ओरियानाची भूमिका सर्वसाधारणपणे सुविधा-पुरवठादार व स्थळ-पुरवठादाराची असते, मुख्य कंत्राटदाराची नाही;
- विक्रेता-विशिष्ट आगाऊ व परतावा अटी कार्यक्रम कागदपत्रांत प्रकट केल्या जातील, आणि विक्रेत्यांचे आकार सर्वसाधारणपणे पॉइंट्सने भरता येणार नाहीत व ते ओरियानाच्या दायित्व मर्यादांमध्ये समाविष्ट असणार नाहीत.

8. सुट्टी, वेलनेस व अनुभवाधारित लाभ

8.1 सुट्ट्या व वास्तव्य

सदस्यत्व सुट्ट्यांमध्ये समाविष्ट आहे:

- ओरियाना रिसॉर्ट्स व निर्दिष्ट भागीदार मालमत्तांपर्यंत प्रवेश, जो उपलब्धता व हंगामी नियमांच्या अधीन आहे;
- 25-वर्षीय कालावधीत इन-हाउस आउटलेट्सवरील पात्र खर्चावर एकसमान 25% सदस्य सवलत;
- टियर-विशिष्ट खोली-श्रेणी व रात्री-मर्यादा, जशी कलम 4 अंतर्गत चर्चा केली आहे.

हा कार्यक्रम स्वतःस निव्वळ "आठवडा-आधारित" टाइमशेअर प्रारूपापासून अशा प्रकारे वेगळा ठेवतो की वापर हा एका मालमत्तेवरील ठराविक आठवड्याशी न जोडता व्यापक बहु-आयामी इकोसिस्टमशी जोडलेला आहे, जे आधुनिक आतिथ्य क्लब कार्यक्रमांसारखे आहे, जे कालांतराने वास्तव्य, भोजन व अनुभव एकत्र करतात.

8.2 पाहुणे व कौटुंबिक वापर

सदस्यत्व अर्जात नोंदवलेले जवळचे कुटुंबीय सर्वसाधारणपणे सदस्यासोबत अथवा त्याच्याशिवायही सुट्टी व वेलनेस लाभ वापरू शकतात, जे टियर चार्टमध्ये प्रकट केलेल्या टियर-विशिष्ट मर्यादांच्या अधीन आहे. बिगर-कौटुंबिक पाहुणे लागू टियरसाठीच्या दर-वास्तव्य पाहुणे-परवानगीच्या अधीन सदस्यासोबत येऊ शकतात, आणि पाहुण्यांनी सदस्याच्या सोबतीशिवाय वापर करण्यासाठी कलम 9.4 अंतर्गत दिलेले गेस्ट कार्ड आवश्यक आहे.

8.3 वेलनेस व वैद्यकीय-संलग्न सेवा

वेलनेस लाभांत, जिथे उपलब्ध असतील तिथे, समाविष्ट आहे:

- निसर्गोपचार अथवा वेलनेस तज्ज्ञांशी सल्लामसलत;
- दर सदस्यत्व वर्षी उपचार अथवा स्पा ट्रीटमेंटची पॅकेजेस, जी टियरनुसार वेगवेगळी आहेत;
- फिटनेस सुविधा व निवडक कार्यक्रमांपर्यंत प्रवेश.

या **वेलनेस व प्रतिबंधात्मक लाइफस्टाइल सेवा** आहेत, वैद्यकीय उपचार नाहीत. सदस्यांनी:

- प्रवेशाच्या (इनटेक) वेळी कोणतीही संबंधित वैद्यकीय स्थिती प्रकट करावी;
- तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या सूचना व प्रतिबंधांचे पालन करावे;
- सहभाग स्वतःच्या जोखमीवर आहे हे मान्य करावे, जसे दायित्व व हाऊस रूल्स विभागांत सविस्तर दिले आहे.

8.4 मनोरंजन व अनुभव

सदस्य खालील गोष्टींपर्यंत प्रवेश मिळवू शकतात:

- Orianaa Entertainment Pvt. Ltd. द्वारे निवडलेले तिकीट-आधारित कार्यक्रम (कॉन्सर्ट, शो, चित्रपट प्रदर्शन, महोत्सव);
- रिसॉर्ट्समधील सामुदायिक कार्यक्रमांत निवडक मोफत अथवा सवलतीचा प्रवेश;
- विशेष अनुभव (उदाहरणार्थ, सूर्योदय ट्रेक, हेरिटेज वॉक, कुकिंग सेशन), ज्यांची किंमत स्वतंत्र असू शकते अथवा जी सदस्य पॅकेजमध्ये समाविष्ट असू शकतात.

तिकिटे सर्वसाधारणपणे नापरतावा असतात, याला अपवाद म्हणजे ओरियाना कार्यक्रम रद्द करते अथवा त्यात महत्त्वाचा बदल करते, अशा वेळी कार्यक्रम अटी व लागू ग्राहक कायद्यानुसार परतावा अथवा क्रेडिट दिले जाईल.

8.5 हंगामी उपलब्धता व ब्लॅकआउट तारखा

काही लाभ, विशेषतः मोफत अथवा मोठ्या सवलतीचे रिडेम्पशन, ॲप अथवा पोर्टलवर प्रकाशित ब्लॅकआउट तारखांच्या अधीन असू शकतात, ज्या सर्वसाधारणपणे अपवादात्मक जास्त मागणीच्या कालावधींशी (उदाहरणार्थ, प्रमुख सण अथवा दीर्घ सुट्टचा) जुळणाऱ्या असतात. ब्लॅकआउट तारखा पुरेशा आधी प्रकाशित केल्या जातील जेणेकरून सदस्य पर्यायी तारखांचे नियोजन करू शकतील, आणि त्या अशा प्रकारे लागू केल्या जाणार नाहीत की संपूर्ण सदस्यत्व वर्ष एकत्रितपणे पाहता एखाद्या टियरचा मूळ हक्क निरर्थक ठरेल.

9. हाऊस रूल्स व कार्यप्रणाली मार्गदर्शक तत्त्वे

9.1 सर्वसाधारण वर्तन

सदस्य, नामनिर्देशित व्यक्ती व पाहुणे यांनी:

- कर्मचारी व इतर पाहुण्यांचा आदर करावा;
- सुरक्षा, संरक्षण व स्वच्छता नियमांचे सर्व वेळी पालन करावे;
- छळ, भेदभाव, अपशब्द, हिंसा अथवा बेकायदेशीर कृत्ये टाळावीत.

9.2 सुविधांचा वापर

कार्यप्रणालीच्या नियमांत, उदाहरणार्थ, समाविष्ट आहे:

- पूलच्या वेळा, ड्रेस कोड व मुलांसाठीच्या देखरेखीच्या आवश्यकता;
- जिम प्रवेश नियम, ज्यात वापरापूर्वीची आरोग्य घोषणा व उपकरण शिष्टाचार समाविष्ट आहे;
- खोल्या व सामायिक क्षेत्रांसाठी शांतता-वेळेची धोरणे, विशेषतः रात्री.

9.3 सुरक्षा-संवेदनशील उपक्रम

साहसी अथवा बाह्य उपक्रमांसाठी:

- जोखमीची सहीबद्ध स्वीकृती आवश्यक असू शकते;
- वय अथवा आरोग्यविषयक निर्बंध लागू होऊ शकतात;
- मार्गदर्शकांच्या सूचनांचे पालन अनिवार्य आहे.

हे उपाय उद्योग-प्रथेशी सुसंगत आहेत व ते अशा अंगभूत जोखमींच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहेत, ज्या उपक्रम पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय पूर्णतः नाहीशा करता येत नाहीत.

9.4 गेस्ट कार्ड व उत्तरदायित्व

गेस्ट कार्ड नामनिर्देशित व्यक्तींना टियरनिहाय वार्षिक मर्यादांच्या आत निवडक लाभांचा, सदस्याच्या सोबतीशिवाय, वापर करण्याची परवानगी देतात.

सदस्य:

- गेस्ट-कार्ड धारकांच्या वर्तनास जबाबदार राहतो;
- पाहुण्यांना हाऊस रूल्सची माहिती असेल व ते त्यांचे पालन करतील याची खात्री करेल;
- पाहुण्याचे गैरवर्तन गंभीर अथवा वारंवार असल्यास निलंबन अथवा समाप्तीस सामोरे जाऊ शकतो.

9.5 मालमत्ता व सुविधेचे नुकसान

सदस्य व त्यांचे पाहुणे हे त्यांच्या जाणूनबुजून केलेल्या कसुरीमुळे अथवा निष्काळजीपणामुळे ओरियानाच्या मालमत्तेस झालेल्या कोणत्याही हानी अथवा नुकसानाची भरपाई करण्यास जबाबदार आहेत, जी संबंधित मालमत्तेवर प्रकट केलेल्या वाजवी व खर्च-आधारित दरांनी असेल; नेहमीची झीज यात समाविष्ट नाही. या कलम 9.5 अंतर्गत कोणताही आकार बाबनिहाय असेल व विनंतीनुसार त्याचा पुरावा दिला जाईल.

9.6 छायाचित्रण, माध्यमे व प्रसिद्धी

ओरियाना सुरक्षा व प्रसिद्धीच्या हेतूने सामायिक क्षेत्रे व कार्यक्रमांचे छायाचित्रण अथवा चित्रीकरण करू शकते, जे लागू कायद्याच्या अधीन असेल. ज्या सदस्यांना व पाहुण्यांना प्रसिद्धी साहित्यात ओळखता येईल अशा स्वरूपात दाखवले जाऊ नये असे वाटते, ते मालमत्तेस आगाऊ कळवू शकतात, आणि ओरियाना कलम 15 मध्ये उल्लेखलेल्या गोपनीयता सूचनेशी सुसंगत रीतीने ती विनंती पूर्ण करण्याचा वाजवी प्रयत्न करेल.

10. 25-वर्षीय कालावधीतील हक्क व जबाबदाऱ्या

10.1 सदस्याचे हक्क

या करार व लागू कायद्याच्या अधीन राहून, आपण खालील गोष्टींस पात्र आहात:

- संपूर्ण 25-वर्षीय कालावधीसाठी आपल्या टियरशी संबंधित लाभ व वापर-हक्कांचा उपभोग, जो AMC व देय रकमांच्या भरण्यावर अवलंबून आहे;
- प्रमुख आर्थिक व कार्यप्रणालीविषयक अटींचे (शुल्क, AMC, पॉइंट्स, मोठे बदल) पारदर्शक प्रकटीकरण;
- तक्रार निवारण व व्यवस्थापनाकडे तसेच, जिथे लागू असेल तिथे, ग्राहक मंचांकडे तक्रार वरच्या स्तरावर नेणे;
- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत वैधानिक उपाय, ज्यात अन्याय्य व्यापार प्रथा अथवा अन्याय्य करार अटींसंबंधीचे उपाय समाविष्ट आहेत, या करारातील कोणत्याही विरुद्ध तरतुदीची पर्वा न करता.

10.2 सदस्याच्या जबाबदाऱ्या

आपण खालील गोष्टींस जबाबदार आहात:

- अचूक माहिती देणे व आवश्यकतेनुसार संपर्क तपशील अद्यायावत ठेवणे;
- AMC व अन्य देय रकमांचा वेळेवर भरणा;
- बुकिंग अटींचे पालन करणे व लवचिक अथवा मोफत लाभांचा गैरवापर न करणे;
- आपले पाहुणे व नामनिर्देशित व्यक्ती हाऊस रूल्स व या कराराचे पालन करतील याची खात्री करणे.

10.3 ओरियानाचे हक्क

ओरियाना:

- वाजवी सूचनेसह व ग्राहक-कायद्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत रीतीने AMC, शुल्क व कार्यक्रम रचनांत फेरबदल करू शकते;
- भरणा न होणे, फसवणूक अथवा गंभीर गैरवर्तनाच्या प्रसंगी सुसंरचित व प्रकट नियमांअंतर्गत सदस्यत्व निलंबित अथवा समाप्त करू शकते;
- मुख्य सदस्यत्व मूल्य जपून व एकतर्फी बदलांवरील ग्राहक-कायद्याच्या मर्यादांचे पालन करून भागीदार, मालमत्ता अथवा विशिष्ट लाभ बदलू अथवा मागे घेऊ शकते.

10.4 ओरियानाच्या जबाबदाऱ्या

ओरियाना खालील गोष्टींचे वचन देते:

- कार्यक्रम सद्भावनेने व या करारानुसार चालवणे;
- सेवा पुरवताना अथवा आउटसोर्स कामकाजावर देखरेख करताना वाजवी काळजी व कौशल्य वापरणे;
- प्रमुख कार्यप्रणालीविषयक जोखमींसाठी योग्य विमा संरक्षण ठेवणे;
- जिथे सेवेत स्पष्ट त्रुटी असेल, तिथे ग्राहक-कायद्याच्या न्यायशास्त्राशी सुसंगत रीतीने वैध परतावा, क्रेडिट अथवा पर्यायी उपाय देणे.

11. ओरियाना समूहातील आंतर-कंपनी संबंध

11.1 करार करणाऱ्या व सेवा देणाऱ्या कंपन्या

जी ओरियाना समूह कंपनी या करारावर सही करते ती **मेंबरशिप एन्टिटी** आहे. अन्य कंपन्या:

- रिसॉर्ट मालमत्तांची मालकी अथवा भाडेपट्टा ठेवू शकतात व निवास सेवा चालवू शकतात;
- शाकाहारी F&B व केटरिंग व्यवसाय चालवू शकतात;
- वेलनेस केंद्रे व स्पा चालवू शकतात;
- मनोरंजन आशय व तिकीट-आधारित कार्यक्रम निवडू शकतात;
- मेंबर नेटवर्क फोरम व डिजिटल एंगेजमेंटचे प्रशासन करू शकतात.

या कंपन्यांशी आपले व्यवहार, जिथे संबंधित असतील तिथे, त्यांच्या विशिष्ट अटींनी नियंत्रित होतील, परंतु ते नेहमीच येथे परिभाषित केलेल्या एकूण सदस्यत्व संबंध व लाभ रचनेशी जोडलेले राहतील.

Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. वर वर्णन केलेल्या मेंबर नेटवर्क फोरम व डिजिटल एंगेजमेंटचे प्रशासन करते, आणि ती मेंबरशिप एन्टिटीसाठी अधिकृत विपणन व नातेसंबंध-व्यवस्थापन शाखा म्हणून काम करू शकते. संदेह निवारणासाठी, सर्व सदस्यत्व करार व मोबदला (ज्यात जॉइनिंग फी व AMC समाविष्ट आहे) हे आपल्या वेलकम लेटर व मेंबरशिप सर्टिफिकेटमध्ये ओळखलेल्या मेंबरशिप एन्टिटीसोबतच केले जातात व तिच्याकडूनच इनव्हॉइस दिले जातात, आणि ओरियाना स्वतः सदस्यत्वांची विक्रेती नाही.

11.2 आउटसोर्सिंग व तृतीय-पक्ष भागीदार

ओरियाना खालील गोष्टींसाठी तृतीय-पक्ष विक्रेते व हॉटेल्ससोबत भागीदारी अथवा आउटसोर्सिंग करू शकते:

- अतिरिक्त इन्व्हेंटरी अथवा विशेष अनुभव;
- निवडक कार्यक्रम घटक (उदाहरणार्थ, प्रीमियम सजावट, कलाकार);
- वाहतूक व सहायक सेवा.

अशा प्रकरणी ओरियानाचे दायित्व कलम 12 (दायित्व) नुसार मर्यादित असेल, तर विक्रेता-विशिष्ट अपयशांसाठी आपले प्राथमिक उपाय विक्रेत्याविरुद्ध असू शकतात, जे लागू असल्यास वैधानिक संयुक्त दायित्वाच्या अधीन आहे.

तृतीय-पक्ष भागीदारांनी पुरवलेल्या सुविधा, मालमत्ता व अनुभव, तसेच कलम 8.3 मध्ये उल्लेखलेल्या वेलनेस अथवा वैद्यकीय-संलग्न सेवा, कायद्याने परवानगी असलेल्या मर्यादेपर्यंत "जशा आहेत, जशा उपलब्ध आहेत" या तत्त्वावर उपलब्ध करून दिल्या जातात. ओरियाना अशी हमी देत नाही की कोणतीही तृतीय-पक्ष सुविधा अथवा सेवा संबंधित बुकिंग पुष्टीकरणात स्पष्टपणे नमूद केल्यापलीकडे कोणत्याही विशिष्ट हेतूसाठी योग्य आहे, आणि ती कोणत्याही तृतीय-पक्ष भागीदाराच्या कृती, चुका अथवा सेवा-दर्जासाठी जबाबदार नाही, याला अपवाद म्हणजे त्या भागीदाराच्या निवडीत अथवा देखरेखीत ओरियाना स्वतः निष्काळजी राहिली असेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत.

11.3 हस्तांतरण व नियंत्रणातील बदल

ओरियाना या करारांतर्गत आपले हक्क व जबाबदाऱ्या अन्य ओरियाना समूह कंपनीस, अथवा तोच किंवा मूलतः तत्सम कार्यक्रम चालवणाऱ्या उत्तरवर्तीस हस्तांतरित, नवीकृत अथवा अन्यथा वर्ग करू शकते, परंतु हस्तांतरितीने या करारांतर्गत ओरियानाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्यात व सदस्याचे जमा हक्क (टियर, पॉइंट्स शिल्लक, AMC स्थिती) जपले जावेत. ओरियाना अशा कोणत्याही हस्तांतरणाची सूचना सदस्यांना वाजवी पूर्वसूचनेसह देईल. सदस्य हा करार हस्तांतरित करू शकत नाही, याला अपवाद म्हणजे कलम 13 (हस्तांतरण, नामनिर्देशन व वारसाहक्क) अंतर्गत परवानगी असलेल्या मर्यादेपर्यंत.

12. दायित्व, अस्वीकरण व अपरिहार्य परिस्थिती

12.1 काळजीचा दर्जा व अपवाद

ओरियाना वाजवी काळजी व कौशल्य वापरेल, परंतु:

- आपल्या नियंत्रणाबाहेरील घटना अथवा परिस्थितींसाठी (जसे साथीचे रोग, सरकारी निर्बंध, नैसर्गिक आपत्ती) जबाबदार नाही;
- प्रत्येक जाहिरात केलेल्या सुविधेच्या सर्व वेळी अखंड उपलब्धतेची हमी देत नाही.

12.2 दायित्व मर्यादा

वगळता न येणाऱ्या वैधानिक हक्कांच्या अधीन:

- सदस्यत्व-संबंधित दाव्यांसाठी (तिकीट-आधारित मनोरंजन वगळून), प्रति घटना ओरियानाचे एकूण दायित्व खालीलपैकी कमीत कमी रकमेपुरते मर्यादित आहे:
    - प्रत्यक्ष भरलेली जॉइनिंग फी; अथवा
    - जॉइनिंग फीच्या [X]%, ज्यास सदस्यत्व कालावधीची उर्वरित वर्षे 25 ने भागून मिळणाऱ्या अपूर्णांकाने गुणले जाईल (म्हणजेच 25-वर्षीय कालावधीच्या न वापरलेल्या भागाच्या प्रमाणात); अथवा
    - बाधित बुकिंग / कार्यक्रमाचे मूल्य;
- तिकीट-आधारित मनोरंजनासाठी (ज्यात ओरियाना मालमत्तेतील कॉन्सर्ट, शो व विशेष मनोरंजन कार्यक्रम समाविष्ट आहेत), ओरियानाचे एकूण दायित्व (अ) बाधित कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष भरलेल्या एकूण तिकीट किंमतीच्या 100%, व (ब) प्रति बाधित तिकीट रु. 5,000 — यांपैकी जे कमी असेल त्यापुरते मर्यादित आहे; परंतु ही मर्यादा (i) ओरियानाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला मृत्यू अथवा वैयक्तिक इजा, अथवा (ii) ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अथवा अन्य अनिवार्य कायद्यांतर्गत कायदेशीररीत्या वगळता अथवा मर्यादित करता न येणारे दायित्व यांना लागू होणार नाही;
- कोणत्याही एका सदस्यत्व वर्षातील सर्व दावे एकत्रितपणे विचारात घेता सदस्याप्रती ओरियानाचे एकूण दायित्व प्रत्यक्ष भरलेल्या जॉइनिंग फीच्या [X]% पेक्षा अधिक असणार नाही, ज्यास सदस्यत्व कालावधीची उर्वरित वर्षे 25 ने भागून मिळणाऱ्या अपूर्णांकाने गुणले जाईल (म्हणजेच 25-वर्षीय कालावधीच्या न वापरलेल्या भागाच्या प्रमाणात, वरील प्रति-घटना मर्यादेप्रमाणेच).

लागू कायद्याने परवानगी असलेल्या पूर्ण मर्यादेपर्यंत, ओरियाना अप्रत्यक्ष, आनुषंगिक, विशेष, परिणामी, दंडात्मक अथवा उदाहरणात्मक हानी अथवा नुकसानीसाठी जबाबदार नाही, ज्यात नफ्याची हानी अथवा संधीची हानी समाविष्ट आहे, जरी ओरियानास अशा हानीच्या शक्यतेची कल्पना दिली असली तरीही. या कलम 12.2 मधील कोणतीही बाब असे दायित्व वगळत अथवा मर्यादित करत नाही जे कायदेशीररीत्या वगळता अथवा मर्यादित करता येत नाही, ज्यात कलम 12.3 अंतर्गतच्या दायित्वाचा समावेश आहे.

12.3 वैयक्तिक इजा व मालमत्ता

या कलम 12 मधील कोणतीही बाब ओरियानाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला मृत्यू अथवा वैयक्तिक इजा, फसवणूक, अथवा भारतीय कायद्यांतर्गत कायदेशीररीत्या वगळता अथवा मर्यादित करता न येणारे अन्य कोणतेही दायित्व वगळत अथवा मर्यादित करत नाही. सदस्य आपल्या मौल्यवान वस्तूंसाठी स्वतः जबाबदार राहतात व त्यांना सुचवण्यात येते की जिथे उपलब्ध असेल तिथे त्यांनी इन-रूम सेफ अथवा निर्दिष्ट साठवण सुविधांचा वापर करावा; वैयक्तिक मालमत्तेच्या हानीसाठी ओरियानाचे दायित्व केवळ अशा परिस्थितींपुरते मर्यादित आहे जिथे हानी थेट ओरियानाच्या निष्काळजीपणामुळे झाली असेल.

12.4 नुकसानभरपाई

सदस्य सहमत आहे की तो ओरियानास त्या प्रत्यक्ष हानी, नुकसान अथवा खर्चाची भरपाई करेल जे ओरियानाने वाजवी व योग्य रीतीने सोसले असतील व जे सदस्याच्या, त्याच्या पाहुण्यांच्या अथवा नामनिर्देशित व्यक्तींच्या या कराराच्या भंगातून अथवा जाणूनबुजून केलेल्या गैरवर्तनातून उद्‌भवले असतील; परंतु अशी हानी ओरियानाच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणातून अथवा भंगातून उद्‌भवली असेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत नाही. ही नुकसानभरपाई अप्रत्यक्ष अथवा परिणामी हानीपर्यंत विस्तारत नाही व ती या अटीच्या अधीन आहे की कोणत्याही रकमेचा दावा करण्यापूर्वी सदस्यास उत्तर देण्याची वाजवी संधी दिली जाईल.

12.5 विमा

ओरियाना आपल्या रिसॉर्ट, वेलनेस व कार्यक्रम कामकाजास अनुरूप सार्वजनिक दायित्व व अन्य विमा संरक्षण ठेवेल, ज्याची रक्कम ती उद्योग-प्रथेचा विचार करून वाजवी मानेल. सदस्यांना सुचवण्यात येते की त्यांनी स्वतःचा प्रवास व आरोग्य विमा ठेवावा, विशेषतः कलम 9.3 अंतर्गतच्या साहसी अथवा वेलनेस उपक्रमांच्या संदर्भात.

12.6 अपरिहार्य घटना (Force Majeure)

अपरिहार्य परिस्थितीत ओरियाना:

- सेवा अथवा सुविधा तात्पुरत्या निलंबित करू शकते;
- जिथे शक्य असेल तिथे पुनर्नियोजन अथवा क्रेडिट देऊ शकते;
- सुरक्षा व सार्वजनिक-आरोग्य निर्देशांना प्राधान्य देऊ शकते.

अपरिहार्य घटना म्हणजे ओरियानाच्या वाजवी नियंत्रणाबाहेरील घटना, ज्यात नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे रोग, युद्ध, सरकारी कारवाई, ओरियानामुळे न झालेले संप, अथवा अत्यावश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे अपयश यांचा समावेश आहे. ओरियाना शक्य तितक्या लवकर बाधित सदस्यांना कळवेल व अपरिहार्य घटनेमुळे झालेले निलंबन स्वतःहून या कराराचा भंग मानणार नाही.

दीर्घकालीन अपरिहार्य घटना. एखाद्या विशिष्ट मालमत्तेस बाधित करणारी अपरिहार्य घटना **90 सलग दिवसां**हून अधिक काळ चालल्यास, अथवा ती तितका काळ चालण्याची वाजवी अपेक्षा असल्यास, ओरियाना त्या बाधित कालावधीत त्या मालमत्तेवर पुष्ट बुकिंग असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या निवडीनुसार खालील पर्याय देईल: (अ) समकक्ष तारखांसाठी अतिरिक्त खर्चाशिवाय तुलनात्मक ओरियाना मालमत्ता अथवा खोली श्रेणीत पुनःबुकिंग; (ब) मालमत्ता पुन्हा सुरू झाल्यावर तिथेच पर्यायी तारखांवर पुनर्नियोजन, ज्यात लागू दर सुरक्षित राहील; अथवा (क) त्या बुकिंगसाठी विशेषरीत्या भरलेल्या रकमेचा परतावा अथवा समकक्ष पॉइंट्स क्रेडिट. जिथे अपरिहार्य घटना **180 सलग दिवसां**हून अधिक चालते व सदस्यास व्यापक ओरियाना नेटवर्कमध्ये (केवळ बाधित मालमत्तेवरच नव्हे) आपल्या टियरचा मूळ वार्षिक हक्क वापरण्यापासून महत्त्वाच्या प्रमाणात रोखते, तिथे सदस्य अतिरिक्तपणे बाधित सदस्यत्व वर्षासाठी प्रमाणशीर AMC क्रेडिट निवडू शकतो, जे पुढील वर्षाच्या AMC मध्ये समायोजित केले जाईल.

13. सदस्यत्व हस्तांतरण, नामनिर्देशन व वारसाहक्क

13.1 हस्तांतरणाबाबत सर्वसाधारण भूमिका

सदस्यत्व हे सदस्यासाठी वैयक्तिक आहे व ते तृतीय पक्षांना मुक्तपणे हस्तांतरणीय नाही, याला अपवाद म्हणजे या कलम 13 अंतर्गत स्पष्टपणे परवानगी असलेल्या मर्यादेपर्यंत. हा निर्बंध हे दर्शवतो की किंमत, पॉइंट्स व टियर वाटप हे नोंदणीच्या वेळी विशिष्ट सदस्याच्या प्रोफाइल व प्लॅन प्रकारानुसार निश्चित केले जातात.

13.2 कौटुंबिक हस्तांतरण व कुटुंबीयांची भर

सदस्य धारण केलेल्या प्लॅन प्रकारानुसार सदस्यत्व अर्जात जवळच्या कुटुंबीयांची भर घालू शकतो अथवा त्यांत बदल करू शकतो (उदाहरणार्थ, वैयक्तिक प्लॅन कोअर फॅमिली प्लॅनमध्ये अपग्रेड करणे), जे त्या प्लॅन बदलासाठी पॉइंट्स शेडयूलमध्ये प्रकट केलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काच्या भरण्यावर अवलंबून असेल.

13.3 एकवेळचे हस्तांतरण

ओरियाना स्वतःच्या स्वेच्छाधिकारावर व पॉइंट्स शेडयूलमध्ये प्रकट केलेल्या हस्तांतरण शुल्काच्या अधीन राहून, सदस्यत्वाचे एकवेळचे हस्तांतरण सदस्याच्या जवळच्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीस करण्यास परवानगी देऊ शकते, परंतु हस्तांतरणापूर्वी सर्व थकीत AMC व देय रकमा चुकत्या केलेल्या असाव्यात व हस्तांतरितीने नव्याने KYC पूर्ण करावी. पॉइंट्स शिल्लक व उर्वरित टियर हक्क सर्वसाधारणपणे हस्तांतरणाच्या वेळी लागू असलेल्या अटींवर हस्तांतरितीकडे वर्ग होतात.

13.4 मृत्यूनंतरचा वारसाहक्क

सदस्याच्या मृत्यूनंतर, सदस्यत्व (ज्यात जमा पॉइंट्स शिल्लक व उर्वरित टियर हक्क समाविष्ट आहेत) हे सदस्यत्व अर्जात नोंदवलेल्या सदस्याच्या कायदेशीर वारसास अथवा नामनिर्देशित व्यक्तीस, योग्य वारसा कागदपत्रे (उदाहरणार्थ, फाइलवरील नामनिर्देशन, वारसा प्रमाणपत्र, अथवा लागू असल्यास कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र) सादर केल्यावर, कोणत्याही अतिरिक्त हस्तांतरण शुल्काशिवाय हस्तांतरित करता येईल. ओरियाना अशा विनंत्या सहानुभूतीने व वाजवी कालमर्यादेत हाताळेल.

13.5 कॉर्पोरेट सदस्यत्वाच्या नामनिर्देशित व्यक्ती

कॉर्पोरेट सदस्यत्वासाठी, करार करणारी संस्था ओरियानाने विहित केलेल्या पद्धतीने आपल्या नामनिर्देशित व्यक्तींची यादी वेळोवेळी अद्यावत करू शकते, जे टियर चार्टमध्ये प्रकट केलेल्या सक्रिय नामनिर्देशित व्यक्तींच्या संख्येवरील कोणत्याही मर्यादेच्या अधीन असेल. एखाद्या नामनिर्देशित व्यक्तीस वगळणे अथवा जोडणे हे स्वतःहून सदस्यत्व कालावधी वाढवत अथवा कमी करत नाही आणि जमा पॉइंट्सवर परिणाम करत नाही.

14. निलंबन, समाप्ती व बाहेर पडणे

14.1 भरणा न झाल्यास निलंबन

जिथे कलम 5.4 मध्ये वर्णन केलेल्या सवलत कालावधीनंतरही AMC न भरलेले राहते, तिथे ओरियाना थकीत रक्कम (कलम 5.5 अंतर्गत जमा व्याजासह) चुकती होईपर्यंत बुकिंग विशेषाधिकार, पॉइंट्स रिडेम्पशन व मेंबर नेटवर्कपर्यंतचा प्रवेश निलंबित करू शकते. या कलम 14.1 अंतर्गतचे निलंबन स्वतःहून सदस्यत्व अथवा त्याचा उर्वरित कालावधी समाप्त करत नाही, आणि स्वतःहून पुढील कोणत्याही सदस्यत्व वर्षाचे AMC त्वरित देय करत नाही.

14.2 भरणा न झाल्यास समाप्ती

कलम 5.4 अंतर्गतचा सवलत कालावधी, निर्बंध/निलंबन व अंतिम सूचना यांनंतरही देय तारखेपासून दिवस 365 रोजी थकीत AMC व जमा व्याज न भरलेले राहिल्यास, ओरियाना लेखी सूचनेद्वारे सदस्यत्व समाप्त करू शकते.

या कलम 14.2 अंतर्गतच्या समाप्तीमुळे जॉइनिंग फीची स्वयंचलित अथवा सरसकट जप्ती होत **नाही**. अशा समाप्तीनंतर सदस्य न वापरलेले पॉइंट्स (कलम 6.5 अंतर्गत) व समाप्तीच्या प्रभावी दिनांकापासूनचे भविष्यातील सदस्यत्व लाभ गमावतो, आणि त्या दिनांकापर्यंतच्या थकीत AMC व जमा व्याजासाठी जबाबदार राहतो; केवळ AMC न भरल्यामुळे आधी भरलेली जॉइनिंग फी स्वतंत्रपणे जप्त होत नाही.

ओरियाना स्वतःच्या स्वेच्छाधिकारावर व समाप्तीनंतर मर्यादित कालावधीपर्यंत (जसे कलम 5.4 अंतर्गतच्या अंतिम सूचनेत नमूद असेल), थकीत AMC, जमा व्याज व वाजवी पुनःसक्रियता शुल्क (जसे पॉइंट्स शेडयूलमध्ये प्रकट असेल) भरल्यावर सदस्यत्वाच्या पुनःसक्रियतेस परवानगी देऊ शकते, ज्यात सदस्याचा मूळ टियर अथवा जमा सदस्यत्व कालावधी गमावला जाणार नाही. समाप्तीच्या प्रभावी दिनांकापूर्वी पुष्ट व भरणा झालेली कोणतीही बुकिंग कलम 14.5 नुसार पाळली जाईल.

14.3 कारणास्तव समाप्ती

ओरियाना संबंधित वर्तनाचे वर्णन करणारी लेखी सूचना देऊन व सदस्यास उत्तर देण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर (याला अपवाद म्हणजे जिथे वर्तनात खरा व तात्काळ सुरक्षा धोका समाविष्ट असेल), सदस्यत्व तात्काळ प्रभावाने समाप्त करू शकते, जिथे सदस्य, नामनिर्देशित व्यक्ती अथवा पाहुणा:

- सदस्यत्व अर्ज, KYC, अथवा कोणत्याही बुकिंग किंवा रिडेम्पशनच्या संदर्भात फसवणूक करतो;
- कलम 9 (हाऊस रूल्स) च्या भंगात गंभीर अथवा वारंवार गैरवर्तन करतो; अथवा
- या कराराचा महत्त्वाचा भंग करतो व लेखी सूचनेनंतर वाजवी दुरुस्ती कालावधीत तो भंग दूर करत नाही, जिथे भंग दुरुस्त करण्याजोगा असेल.

14.4 सदस्याने स्वेच्छेने बाहेर पडणे

जो सदस्य कलम 3.2 अंतर्गतच्या कूलिंग-ऑफ कालावधीव्यतिरिक्त अन्य वेळी कार्यक्रमातून बाहेर पडू इच्छितो, तो ओरियानास लेखी सूचना देऊन तसे करू शकतो. लागू ग्राहक कायद्याने आवश्यक असल्याखेरीज अथवा स्वतंत्रपणे मान्य केल्याखेरीज, कलम 5.6 मध्ये वर्णन केलेल्या कारणांमुळे स्वेच्छेने बाहेर पडताना आधी भरलेली रक्कम परतावा योग्य नाही, परंतु कोणतीही थकीत जबाबदारी (जसे बाहेर पडण्याच्या दिनांकापर्यंत जमा AMC) निकाली काढली जाईल आणि बाहेर पडण्याच्या प्रभावी दिनांकानंतर कोणतेही अतिरिक्त AMC देय असणार नाही.

14.5 समाप्तीचे परिणाम

कोणत्याही कारणास्तव सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर:

- बुकिंग विशेषाधिकार, पॉइंट्स रिडेम्पशन व मेंबर नेटवर्क प्रवेश समाप्तीच्या प्रभावी दिनांकापासून बंद होतील, परंतु त्या दिनांकापूर्वी पुष्ट व भरणा झालेली कोणतीही बुकिंग पाळली जाईल, याला अपवाद म्हणजे समाप्ती त्याच विशिष्ट बुकिंगशी संबंधित फसवणुकीमुळे झाली असेल तर;
- न वापरलेले पॉइंट्स कलम 6.5 नुसार संपुष्टात येतील;
- सदस्यत्वाच्या संदर्भात दिलेली सर्व गेस्ट कार्ड निष्क्रिय केली जातील;
- ओरियाना समाप्तीचे लेखी पुष्टीकरण देईल, ज्यात प्रभावी दिनांक व, जिथे लागू असेल तिथे, जप्त केलेल्या रकमा व जप्तीचा आधार नमूद असेल.

14.6 प्रमाणबद्धता

ओरियाना या कलम 14 अंतर्गतचे समाप्ती व जप्तीचे आपले हक्क कसुरीच्या स्वरूपाच्या व गांभीर्याच्या प्रमाणात वापरेल, जे एकतर्फी अथवा दंडात्मक जप्तीस नाकारणाऱ्या ग्राहक-कायद्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत असेल, आणि भरणा न झाल्यामुळे होणारी समाप्ती अंतिम करण्यापूर्वी सदस्याने मांडलेल्या खऱ्या अडचणीच्या निवेदनांचा विचार करेल.

14.7 नोंदणी, बुकिंग अथवा नूतनीकरण नाकारण्याचा हक्क

ओरियाना आपल्या वाजवी स्वेच्छाधिकारावर एखाद्या संभाव्य सदस्यास नोंदणी देण्यास, एखादी विशिष्ट बुकिंग विनंती स्वीकारण्यास, अथवा कलम 3.1 मध्ये उल्लेखलेली कोणतीही मुदतवाढ, नूतनीकरण किंवा स्थलांतर देऊ करण्यास नकार देऊ शकते, जिथे अर्जदार अथवा सदस्य (अथवा बुकिंगच्या बाबतीत, त्यावर नमूद कोणतीही व्यक्ती) यांचा कोणत्याही ओरियाना समूह कंपनीसंदर्भात फसवणूक, गंभीर गैरवर्तन, चार्जबॅक गैरवापर, अथवा कलम 14.3 अंतर्गत कारणास्तव समाप्तीचा दस्तऐवजीकृत इतिहास असेल. ओरियाना अशा कोणत्याही नकाराचा आधार नोंदवेल व विनंतीनुसार बाधित व्यक्तीस त्या आधाराचा सारांश देईल, जे त्या व्यक्तीच्या वैधानिक उपायांना बाधा न आणता असेल.

15. डेटा संरक्षण व गोपनीयता

15.1 कायदेशीर चौकट

वैयक्तिक डेटावरील प्रक्रिया **डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023** व अन्य लागू भारतीय कायद्यांशी सुसंगत रीतीने, ओरियाना समूह गोपनीयता सूचनेअंतर्गत केली जाईल.

15.2 हेतू, सामायिकरण व हक्क

डेटाचा वापर खालील गोष्टींसाठी केला जाईल:

- ऑनबोर्डिंग, पडताळणी व KYC;
- कार्यक्रम प्रशासन, बिलिंग व सेवा;
- विपणन व क्रॉस-प्रमोशन, संमतीच्या अधीन;
- वैधानिक अहवाल व फसवणूक प्रतिबंध.

गोपनीयता सूचनेत सविस्तर दिल्याप्रमाणे, कायदेशीर व करारात्मक बंधनांच्या अधीन राहून आपणास आपल्या डेटापर्यंत प्रवेश, त्यात दुरुस्ती व जिथे लागू असेल तिथे संमती मागे घेण्याचे हक्क असतील.

15.3 ओरियाना समूहातील सामायिकरण

वेगवेगळ्या ओरियाना समूह कंपन्या वेगवेगळ्या व्हर्टिकल्सचे (रिसॉर्ट्स, F&B, वेलनेस, मनोरंजन, मेंबर नेटवर्क) प्रशासन करत असल्याने, आपला सदस्यत्व व बुकिंग डेटा केवळ कलम 15.2 मध्ये वर्णन केलेल्या हेतूंसाठी व गोपनीयता सूचनेशी सुसंगत रीतीने ओरियाना समूह कंपन्यांदरम्यान सामायिक केला जाऊ शकतो. ओरियाना समूहाबाहेरील तृतीय पक्षांसोबतचे सामायिकरण (उदाहरणार्थ, कलम 11.2 अंतर्गतचे आउटसोर्स विक्रेते) हे संबंधित सेवा पुरवण्यासाठी जेवढे आवश्यक आहे तेवढ्यापुरतेच मर्यादित असेल, आणि ते त्या तृतीय पक्षाकडून योग्य गोपनीयता व डेटा-संरक्षण हमींच्या अधीन असेल.

15.4 डेटा सुरक्षा

ओरियाना सदस्य डेटाचे अनधिकृत प्रवेश, हानी अथवा गैरवापरापासून संरक्षण करण्यासाठी वाजवी तांत्रिक व संघटनात्मक उपाय अंमलात आणेल, आणि त्यांच्या वैयक्तिक डेटावर महत्त्वाचा परिणाम करणाऱ्या डेटा भंगाच्या प्रसंगी लागू कायद्यानुसार बाधित सदस्यांना व जिथे कायदेशीररीत्या आवश्यक असेल तिथे संबंधित प्राधिकरणास कळवेल.

15.5 जतन

सदस्य डेटा कलम 15.2 मध्ये वर्णन केलेल्या हेतूंसाठी वाजवीरीत्या आवश्यक असेल तितका काळ जतन केला जाईल, ज्यात संपूर्ण सदस्यत्व कालावधी व त्यानंतर वैधानिक जतन, लेखापरीक्षण अथवा वाद-निवारण जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कोणताही कालावधी समाविष्ट आहे, त्यानंतर तो गोपनीयता सूचनेनुसार हटवला जाईल अथवा निनावी केला जाईल.

16. प्रशासन, दुरुस्त्या व वाद निवारण

16.1 कार्यक्रम प्रशासन

ओरियाना खालील गोष्टी राखेल:

- सदस्यत्व धोरण व अनुपालनासाठी जबाबदार असलेला एक निर्दिष्ट वरिष्ठ संघ;
- तक्रारी, परतावे व वरच्या स्तरावरील संदर्भ हाताळण्यासाठी अंतर्गत SOP;
- अन्याय्य करार व व्यापार प्रथांवरील विकसित होणाऱ्या ग्राहक-कायदा मानकांशी सुसंगती राखण्यासाठी नियतकालिक पुनरावलोकने.

16.2 दुरुस्त्या

ओरियाना या करारात व कार्यक्रमात दुरुस्ती करू शकते, जर:

- बदलांची सूचना ॲप/पोर्टल व नोंदणीकृत संपर्क माध्यमांद्वारे वाजवी पूर्वसूचनेसह दिली जाईल;
- मूळ संरचनात्मक बदल हे प्रमाणशीर उपाययोजनेशिवाय सदस्यांकडून आवश्यक मूल्य पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हिरावून घेणार नाहीत;
- न्यायालयाने अथवा ग्राहक मंचाने अन्याय्य किंवा एकतर्फी ठरवलेली कोणतीही अट मर्यादित अथवा वेगळी करता येईल, व उर्वरित करार अंमलात राहील.

16.3 अंतर्गत तक्रार निवारण

ज्या सदस्यास तक्रार अथवा गाऱ्हाणे असेल, त्याने ते प्रथम ॲप, पोर्टल अथवा मेंबर रिलेशनशिप डेस्कद्वारे मांडावे. ओरियाना तक्रारीची पोच वाजवी कालावधीत देईल व तक्रारीचे स्वरूप व गुंतागुंत लक्षात घेऊन वाजवी अतिरिक्त कालावधीत, प्रस्तावित तोडग्यासह, सारगर्भित उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल.

16.4 मध्यस्थी (Mediation)

कलम 16.3 अंतर्गतच्या अंतर्गत प्रक्रियेद्वारे तक्रारीचे निराकरण सदस्याच्या समाधानाप्रमाणे न झाल्यास, कोणताही पक्ष एखाद्या मान्यताप्राप्त भारतीय मध्यस्थी संस्थेअंतर्गत अथवा पॅनेलअंतर्गत, परस्पर मान्य अटींवर मध्यस्थीचा प्रस्ताव देऊ शकतो. मध्यस्थीतील सहभाग ऐच्छिक आहे आणि मध्यस्थीने वाजवी वेळेत वाद निकाली न निघाल्यास ती कोणत्याही पक्षाच्या अन्य उपाय अवलंबण्याच्या हक्कावर, ज्यात ग्राहक मंचांकडे जाणे समाविष्ट आहे, परिणाम करत नाही.

16.5 लवाद (Arbitration)

न सुटलेले वाद भारतात स्थित लवादाकडे सोपवले जाऊ शकतात, जसे आपल्या वेलकम लेटरमध्ये नमूद असेल, जो परस्पर संमतीने नेमलेल्या एकमेव लवादाकडून चालवला जाईल (अथवा संमती न झाल्यास, लवाद व सलोखा कायदा, 1996 नुसार), ज्याचे स्थान (seat), ठिकाण व भाषा वेलकम लेटरमध्ये नमूद अथवा अन्यथा लेखी मान्य केल्याप्रमाणे असेल. या कलम 16.5 मधील कोणतीही बाब, जिथे लागू असेल तिथे, ग्राहक मंचांकडे जाण्याच्या आपल्या हक्कावर मर्यादा घालत नाही, आणि या कलमातील लवाद करार त्या मर्यादेपर्यंत — व केवळ त्याच मर्यादेपर्यंत — मर्यादित मानला जाईल अथवा बंधनकारक नसल्याचे समजले जाईल, जिथे लागू ग्राहक-संरक्षण कायदा संबंधित मंचात ग्राहकाविरुद्ध वादपूर्व लवाद कलम अंमलबजावणीयोग्य ठरत नाही.

16.6 शासकीय कायदा व अधिकारक्षेत्र

या करारावर भारताचा सारभूत कायदा लागू होईल. या कलम 16.6 मधील कोणतीही बाब सदस्यास ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत अधिकारक्षेत्र असलेल्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांकडे जाण्याच्या हक्कावर मर्यादा घालत नाही, ज्यात सदस्याच्या राहत्या ठिकाणी अथवा वादकारण उद्‌भवलेल्या ठिकाणी असलेल्या आयोगांचा समावेश आहे. वरील अनिवार्य ग्राहक-मंच हक्कांच्या व कलम 16.5 च्या अधीन राहून, या करारातून अथवा त्याच्या संदर्भात उद्‌भवणाऱ्या अन्य सर्व कार्यवाहींवर पुणे, महाराष्ट्र येथील दिवाणी न्यायालयांचे विशेष अधिकारक्षेत्र असेल.

17. सूचना व संपर्क

17.1 सूचनेचे माध्यम

या करारांतर्गत सूचना ॲप किंवा पोर्टल अधिसूचना, नोंदणीकृत ईमेल, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर SMS/WhatsApp, अथवा नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरिअर/टपालाद्वारे दिल्या जाऊ शकतात, आणि त्या सदस्याने कलम 10.2 नुसार शेवटच्या वेळी अद्ययावत केलेल्या संपर्क तपशिलावर पाठवल्या गेल्या असल्यास प्रभावीपणे दिल्या गेल्या असे मानले जाईल.

17.2 संपर्क तपशील अद्यायावत करणे

संपर्क तपशील अद्यायावत ठेवण्याची जबाबदारी सदस्याची आहे. सदस्याने संपर्क तपशील अद्यायावत न केल्यामुळे सूचना न पोहोचल्यास ओरियाना जबाबदार असणार नाही, परंतु ओरियानाने ती सूचना शेवटच्या नोंदवलेल्या तपशिलावर पाठवलेली असावी.

18. संकीर्ण

18.1 विभाज्यता

या कराराची कोणतीही तरतूद सक्षम अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयाने, ग्राहक मंचाने अथवा लवाद न्यायाधिकरणाने अवैध, बेकायदेशीर अथवा अंमलबजावणीयोग्य नाही असे ठरवल्यास, ती तरतूद किमान आवश्यक मर्यादेपर्यंत वेगळी अथवा मर्यादित केली जाईल, आणि उर्वरित तरतुदी पूर्णपणे अंमलात राहतील.

18.2 हक्कत्याग

कोणत्याही पक्षाने या करारांतर्गत एखादा हक्क वापरण्यात अपयश आल्यास अथवा विलंब झाल्यास तो त्या हक्काचा त्याग मानला जाणार नाही, आणि एखाद्या हक्काचा एकल किंवा अंशतः वापर त्या अथवा अन्य कोणत्याही हक्काच्या पुढील वापरास प्रतिबंध करत नाही.

18.3 पक्षकारांचे नाते

या करारातील कोणतीही बाब सदस्य व ओरियाना अथवा कोणतीही ओरियाना समूह कंपनी यांच्यात भागीदारी, संयुक्त उपक्रम, एजन्सी अथवा नोकरीचे नाते निर्माण करत नाही.

18.4 प्रती व निष्पादन

हा करार भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात निष्पादित केला जाऊ शकतो, ज्यात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत मान्यताप्राप्त डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी पद्धतींचा समावेश आहे, तसेच प्रतींमध्येही, ज्यांपैकी प्रत्येक मूळ मानली जाईल.

18.5 तृतीय-पक्ष हक्क

स्पष्टपणे नमूद केल्याखेरीज (उदाहरणार्थ, विशिष्ट लाभ वापरणाऱ्या नामनिर्देशित व्यक्ती व गेस्ट कार्ड धारकांच्या संदर्भात), हा करार त्याचा पक्षकार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस कोणताही हक्क देत नाही.

18.6 गोपनीयता

सदस्य सदस्यत्वाच्या संदर्भात ओरियानाने सामायिक केलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक अटी, किंमत, अंतर्गत धोरणे, प्रमाणित कार्यपद्धती अथवा अन्य बिगर-सार्वजनिक माहिती गोपनीय ठेवेल व कोणत्याही तृतीय पक्षास उघड करणार नाही, याला अपवाद म्हणजे जिथे प्रकटीकरण कायद्याने, न्यायालयाने, नियामकाने अथवा सक्षम अधिकारक्षेत्र असलेल्या ग्राहक मंचाने आवश्यक ठरवले असेल, अथवा गोपनीय तत्त्वावर व्यावसायिक सल्ला घेण्यासाठी वाजवीरीत्या आवश्यक असेल.

19. संपूर्ण करार व अर्थ लावणे

हा करार, सदस्यत्व अर्ज, टियर चार्ट, पॉइंट्स शेडचूल, बुकिंग अटी व गोपनीयता सूचना यांच्यासह मिळून, ओरियाना लेजर मेंबरशिपच्या संदर्भात आपल्या व मेंबरशिप एन्टिटीदरम्यानचा संपूर्ण करार बनतो.

तो जाणीवपूर्वक सदस्य-स्नेही परंतु कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम शैलीत तयार केला आहे, जो भारतीय आतिथ्य, क्लब व सदस्यत्व योजनांमध्ये दिसणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धती प्रतिबिंबित करतो व वर उल्लेखलेले ग्राहक-संरक्षण न्यायशास्त्र आणि भाष्य विचारात घेतो.

20. परिशिष्टांची यादी

खालील परिशिष्टे व जोडपत्रे, जरी प्रशासकीय सोयीसाठी स्वतंत्रपणे बांधली व दिली जात असली तरी, संदर्भाद्वारे या करारात समाविष्ट आहेत व त्याचा भाग बनतात:

- **जोडपत्र A** — सदस्यत्व अर्ज
- **जोडपत्र B** — टियर तुलना परिशिष्ट ("टियर चार्ट")
- **जोडपत्र C** — मेंबरशिप टियर व पॉइंट्स शेडचूल ("पॉइंट्स शेडचूल")

- **जोडपत्र D** — ओरियाना समूह गोपनीयता सूचना
- **जोडपत्र E** — पीक / सुपर-पीक / ऑफ-पीक दिनदर्शिका (मालमत्ता-विशिष्ट, वेळोवेळी अद्यावत व ॲप/पोर्टलवर प्रकाशित)
- **जोडपत्र F** — हाऊस रूल्स व सुरक्षा स्वीकृती फॉर्म

जिथे एखादे जोडपत्र कलम 16.2 मधील दुरुस्ती प्रक्रियेनुसार अद्यावत केले जाते, तिथे अद्यावत आवृत्ती सहीच्या वेळी संदर्भित पूर्वीच्या आवृत्तीची जागा घेईल, आणि चालू आवृत्ती सदस्यास ॲप किंवा पोर्टलद्वारे सर्व वेळी उपलब्ध राहील.

21. निष्पादन

हा करार पक्षकारांनी अथवा त्यांच्या रीतसर अधिकृत प्रतिनिधींनी निष्पादित केला आहे, जसे खाली आणि/अथवा सदस्यत्व अर्जात नोंदवले आहे, आणि तो प्रभावी दिनांकापासून अंमलात येईल.

Orianaa Hospitality & Lifestyle Pvt. Ltd. च्या वतीने व तिच्यासाठी

नाव: _____

पदनाम: _____

स्वाक्षरी: _____

दिनांक: _____

सदस्य

नाव: _____

स्वाक्षरी: _____

दिनांक: _____